



P U T U S A N
Nomor 75/Pid.B/2024/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **I NYOMAN TISTA;**
2. Tempat lahir : Mekar Sari;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/1 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Cutcut, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh I Gede Putu Bimantara, S.H., Kadek Ananta Husada Arsa, S.H., dan I Made Agus Mertajaya, S.H. Para Penasihat Hukum/Advokat Posbakum pada Pengadilan Negeri Amlapura yang berkantor di Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC PERADI Denpasar di Jalan Melati No. 69, Dangin Puri Kangin Kota Denpasar berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pen.Pid/2024/PN Amlapura tertanggal 26 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 75/Pid.B/2024/PN Amp tanggal 20 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2024/PN Amp tanggal 20 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NO. REG. PERKARA PDM-79/KR.ASEM/11/2024 tanggal 14 Januari 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Nyoman Tista telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” melanggar Pasal 340 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 6 (enam) buah kursi plastik warna merah;
 - 2) 1 (satu) buah box pendingin warna merah bertuliskan Coca Cola;
 - 3) 1 (satu) buah meja kayu berbentuk bundar;
 - 4) 1 (satu) buah pisau lipat dengan gagang terbuat dari besi dan kayu dengan panjang 13 (tiga belas) cm, panjang mata pisau 10.5 (sepuluh koma lima) cm yang diduga berisi darah milik korban I Ketut Badung;
 - 5) 1 (satu) buah baju yang diduga berisi darah milik korban I Ketut Badung;
 - 6) 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru yang berisi bercak darah;
 - 7) 1 (satu) potong baju kaos warna hitam yang berisi bercak darah.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Amp



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan, tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
3. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
4. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak seluruh nota pembelaan yang disampaikan saudara Penasihat Hukum dan Terdakwa I Nyoman Tista pada tanggal 21 Januari 2025;
2. Menerima Surat Tuntutan Pidana yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum pada tanggal 14 Januari 2025;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR REG. PERKARA: PDM-79/KR.ASEM/11/2024 tanggal 20 November 2024 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa I Nyoman Tista (*selanjutnya disebut terdakwa*) pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah milik saksi Ni Luh Sari Alias Luh Buncing yang beralamat di Banjar Dinas Cutcut, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari terdakwa bermimpi akan dibunuh oleh Korban I Ketut Badung yang merupakan adik tiri terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan yang ke 3 (tiga) kalinya terdakwa bermimpi akan dibunuh oleh korban I Ketut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung yaitu pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 01.00 Wita, oleh karena terdakwa bermimpi akan di bunuh oleh korban I Ketut Badung sebanyak 3 (tiga) kali maka terdakwa meyakini mimpi tersebut akan terjadi sehingga saat itu terdakwa berniat untuk membunuh korban I Ketut Badung terlebih dahulu;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 08.00 Wita terdakwa mengetahui bahwa korban I Ketut Badung pulang kerumah yang berada di Banjar Dinas Cutcut, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, saat itu juga terdakwa teringat akan mimpinya dan saat itu juga terdakwa langsung emosi namun saat itu terdakwa tidak melakukan apa-apa. Kemudian sekira pukul 13.00 Wita terdakwa pergi menyusul saksi I Gede Putu Ardi Alias Jet yang merupakan anak kandung terdakwa ke rumah mertua saksi I Gede Putu Ardi Alias Jet yang beralamat di Banjar Dinas Tongtongan, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam milik tetangga terdakwa dan membawa 1 (satu) botol minuman keras jenis arak yang dimasukan kedalam botol air mineral 1.5 (satu koma lima) liter dan 3 (tiga) botol bir merk Draft, setelah sampai di rumah mertua saksi I Gede Putu Ardi Alias Jet saat itu terdakwa minum-minuman keras bersama saksi I Gede Putu Ardi Alias Jet dan beberapa orang lainnya dari jam 13.00 Wita sampai dengan jam 16.00 Wita;

Bahwa selama minum-minuman beralkohol dirumah mertua saksi I Gede Putu Ardi Alias Jet terdakwa selalu ingat tentang mimpinya akan dibunuh oleh korban I Ketut Badung yang membuat terdakwa semakin emosi dan marah sehingga pada saat itu terdakwa berniat untuk menusuk korban I Ketut Badung dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau lipat milik terdakwa, kemudian pada pukul 16.00 Wita terdakwa pergi kerumah tetangga terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam milik tetangga terdakwa tersebut dan kemudian terdakwa berjalan kaki kerumah saksi Ni Luh Sari Alias Luh Buncing untuk mencari keberadaan korban I Ketut Badung, ketika sampai dirumah saksi Ni Luh Sari Alias Luh Buncing saat itu terdakwa melihat korban I Ketut Badung sedang duduk bermain ceki di sebelah dapur rumah saksi Ni Luh Sari Alias Luh Buncing bersama-sama dengan saksi I Nengah Sutarpa Astawa Alias Nengah Su, saksi Ni Ketut Sadia, saksi I Ketut Jamin, saksi I Nengah Kertia Alias Ker dan saksi Ni Ketut Latri Alias Ketut Bendung, sehingga pada saat itu terdakwa langsung menghampiri korban I Ketut Badung dan duduk diatas 1 (satu) buah box pendingin warna merah bertuliskan Coca

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Amp



Cola yang berada dibelakang korban I Ketut Badung dan saksi Ni Ketut Latri Alias Ketut Bendung kurang lebih selama 3 (tiga) menit, setelah terdakwa mengetahui dan memastikan posisi korban I Ketut Badung saat itu terdakwa pergi berjalan kaki kerumah terdakwa yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah saksi Ni Luh Sari Alias Luh Buncing dengan tujuan untuk mengambil 1 (satu) buah pisau lipat dengan gagang terbuat dari besi dan kayu dengan panjang 13 (tiga belas) cm, panjang mata pisau 10.5 (sepuluh koma lima) cm (selanjutnya disebut 1 (satu) buah pisau lipat) yang akan terdakwa gunakan untuk membunuh korban I Ketut Badung;

Bahwa setelah terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau lipat di atas meja kamar tidur terdakwa saat itu terdakwa langsung memasukan 1 (satu) buah pisau lipat tersebut kedalam kantong bagian depan celana jeans warna biru yang terdakwa gunakan saat itu dan terdakwa langsung kembali kerumah saksi Ni Luh Sari Alias Luh Buncing dengan berjalan kaki, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wita setelah terdakwa sampai dirumah saksi Ni Luh Sari Alias Luh Buncing saat itu terdakwa sempat menyapa saksi I Kadek Muriadi Alias De Mur yang merupakan suami dari saksi Ni Luh Sari Alias Luh Buncing dengan mengatakan "sedang melakuka apa?" kemudian dijawab oleh saksi I Kadek Muriadi Alias De Mur dengan mengatakan "sedang perbaiki gerinda" selanjutnya terdakwa langsung berjalan menuju tempat korban I Ketut Badung bermain ceki;

Bahwa setelah terdakwa berada tepat dibelakang korban I Ketut Badung yang sedang duduk bermain ceki, saat itu terdakwa mengambil posisi berdiri dibelakang antara korban I Ketut Badung dan saksi Ni Ketut Latri Alias Ketut Bendung dan kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah pisau lipat dari dalam kantong bagian depan celana jeans warna biru yang terdakwa gunakan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah itu tangan kiri terdakwa menarik mata pisau yang terlipat tersebut kemudian setelah mata pisau lipat tersebut terbuka saat itu tangan kiri terdakwa langsung memegang kepala korban I Ketut Badung dan tangan kanan terdakwa yang memegang 1 (satu) buah pisau lipat langsung terdakwa angkat keatas dan menusukannya kearah leher kanan bagian bawah korban I Ketut Badung dengan sekuat tenaga sehingga seluruh mata pisau lipat tersebut masuk kedalam leher kanan bagian bawah korban I Ketut Badung, setelah terdakwa memastikan seluruh mata pisau lipat tersebut masuk kedalam leher kanan bagian bawah korban I Ketut Badung saat itu terdakwa mencabut pisau lipat tersebut dari leher bagian bawah korban I Ketut Badung yang mengakibatkan leher kanan bagian bawah korban I Ketut Badung mengeluarkan darah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saat itu korban I Ketut Badung langsung menoleh ke arah terdakwa dan langsung bangun dari kursi tempat korban I Ketut Badung duduk dan berlari menjauhi terdakwa;

Bahwa kemudian oleh karena terdakwa melihat korban I Ketut Badung masih bisa berdiri dan berlari menjauhi terdakwa, saat itu terdakwa langsung mengejar korban I Ketut Badung dengan posisi tangan kanan terdakwa masih memegang 1 (satu) buah pisau lipat yang berlumuran darah, setelah terdakwa dan korban I Ketut Badung berdiri saling berhadapan, saat terdakwa kembali mencoba untuk menusuk 1 (satu) buah pisau lipat tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa ke arah dada korban I Ketut Badung, namun saat itu korban I Ketut Badung memegang tangan kanan terdakwa sehingga antara terdakwa dan korban I Ketut Badung saat itu saling berebut 1 (satu) buah pisau lipat yang terdakwa pegang tersebut yang mengakibatkan tangan kiri terdakwa tepatnya di dekat pergelangan tangan terdakwa mengalami luka gores dan saat itu juga terdakwa berhasil melukai tangan kanan korban I Ketut Badung dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau lipat sehingga korban I Ketut Badung tidak berhasil mengambil 1 (satu) buah pisau lipat yang di pegang oleh terdakwa tersebut, kemudian korban I Ketut Badung kembali lari menjauhi terdakwa dan saat itu terdakwa kembali mengejar korban I Ketut Badung dan saat itu korban I Ketut Badung mengambil 1 (satu) buah papan kayu (*masuk ke dalam Daftar Pencarian Barang Nomor : DPB/8/X/RES.1.7./2024/Reskrim tanggal 8 Oktober 2024*) yang akan digunakan untuk memukul terdakwa, namun 1 (satu) buah papan kayu tersebut terjatuh dan saat yang bersamaan juga korban I Ketut Badung terjatuh ke tanah tepatnya di dekat bak penampungan air yang berada di rumah saksi Ni Luh Sari Alias Luh Buncing sehingga saat itu terdakwa langsung menghampiri korban I Ketut Badung dan langsung menusuk dada bagian kiri korban I Ketut Badung dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau lipat sebanyak 3 (tiga) kali dan pada dada bagian kanan korban I Ketut Badung sebanyak 1 (satu) kali, sehingga total terdakwa menusuk 1 (satu) buah pisau lipat ke arah dada korban I Ketut Badung yaitu sebanyak 4 (empat) kali, setelah terdakwa memastikan korban I Ketut Badung sudah tidak bergerak selanjutnya terdakwa langsung meninggalkan korban I Ketut Badung dan berjalan menuju teras dapur yang berada di rumah saksi Ni Luh Sari Alias Luh Buncing dengan tetap memegang 1 (satu) buah pisau lipat dan kemudian 1 (satu) buah pisau lipat yang dipegang oleh terdakwa tersebut dijatuhkan oleh terdakwa dan terdakwa langsung duduk di pinggir teras dapur yang berada di rumah saksi Ni Luh Sari Alias Luh Buncing tersebut sambil memegang tangan

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri terdakwa yang luka, kemudian tidak berselang lama datang anak terdakwa yaitu saksi I Gede Putu Ardi Alias Jet dan kemudian saksi I Gede Putu Ardi Alias Jet mengantar terdakwa untuk berobat ke klinik yang ada di Kecamatan Kubu;

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 370/039/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024 perbuatan terdakwa mengakibatkan korban I Ketut Badung mengalami luka-luka :

1. Pada leher samping kanan, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter diatas pertengahan tulang selangka, ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka otot. Luka dapat dirapatkan berbentuk garis dengan panjang satu koma lima sentimeter;
2. Pada dada kiri, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter diatas puting susu, ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata, sudut luka lancip. Luka dapat dirapatkan berbentuk garis dengan panjang dua koma lima sentimeter;
3. Pada dada kiri, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, dua belas sentimeter diatas puting susu, ditemukan luka terbuka dengan posisi membujur, tepi luka rata, sudut luka lancip. Luka dapat dirapatkan berbentuk garis dengan panjang tiga sentimeter;
4. Pada dada kiri bagian bawah, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi taju pedang tulang dada, ditemukan luka terbuka dengan posisi miring, tepi luka rata, sudut luka lancip. Luka dapat dirapatkan berbentuk garis dengan panjang tiga sentimeter;
5. Pada dada kanan, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter diatas puting susu, ditemukan luka terbuka dengan posisi melintang. Tepi luka rata, sudut luka lancip, bisa dirapatkan berbentuk garis dengan panjang tiga sentimeter;
6. Pada dada, melintang terhadap garis pertengahan depan, antara luka nomor 4 dan 5 tersebut diatas, ditemukan luka lecet gores berbentuk garis sepanjang tiga belas sentimeter;
7. Pada lipat siku kanan, ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka otot dan lemak. Luka dapat dirapatkan berbentuk garis dengan panjang delapan sentimeter;
8. Pada anggota gerak bawah kanan depan samping dalam, sepuluh sentimeter dibawah lutut, ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata, sudut luka lancip. Luka dapat dirapatkan berbentuk garis dengan panjang empat sentimeter;

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Amp



9. Pada telapak tangan kiri samping dalam, enam sentimeter dari pergelangan tangan, ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata, sudut luka lancip. Luka dapat dirapatkan berbentuk garis dengan panjang empat sentimeter;
10. Pada punggung kanan bagian atas, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan belakang, tujuh sentimeter dibawah puncak bahu, ditemukan luka lecet gerus berbentuk garis dengan panjang sebelas sentimeter;
11. Pada lutut kiri, ditemukan luka lecet dengan ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter.

Dengan Kesimpulan pada jenazah laki-laki berumur kurang lebih empat puluh tujuh tahun ini ditemukan luka lecet pada lutut akibat kekerasan tumpul, sedangkan luka-luka lainnya akibat kekerasan tajam. Dilihat dari pola luka nomor 7, 8 dan 9 adalah luka iris akibat kekerasan tajam sedangkan luka tajam yang lainnya dari gambarannya adalah luka tusuk. Luka nomor 7 dan 8 sesuai dengan luka tangkisan. Kalau tidak ada sebab kematian lain, luka-luka tusuk terutama pada dada kiri dapat dipertimbangkan sebagai penyebab kematian;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dengan No. Surat : 704/RSUD/2024 tanggal 24 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Purnami Dewi yang menyatakan identitas jenazah bernama I Ketut Badung telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2024 pukul 21.47 Wita;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau lipat dengan gagang terbuat dari besi dan kayu dengan panjang 13 (tiga belas) cm, panjang mata pisau 10.5 (sepuluh koma lima) cm yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap I Ketut Badung dan 1 (satu) buah baju yang diduga berisi darah milik korban I Ketut Badung, telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 1399/KBF/2024 tanggal 02 Oktober 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah pisau lipat (BB 165KBF2024) dan 1 (satu) buah baju (BB 166KBF2024) adalah benar terdapat darah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHP;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa I Nyoman Tista (*selanjutnya disebut terdakwa*) pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah milik saksi Ni Luh Sari Alias Luh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buncing yang beralamat di Banjar Dinas Cutcut, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 13.00 Wita terdakwa pergi menyusul saksi I Gede Putu Ardi Alias Jet yang merupakan anak kandung terdakwa ke rumah mertua saksi I Gede Putu Ardi Alias Jet yang beralamat di Banjar Dinas Tongtongan, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam milik tetangga terdakwa dan membawa 1 (satu) botol minuman keras jenis arak yang dimasukan kedalam botol air mineral 1.5 (satu koma lima) liter dan 3 (tiga) botol bir merk Draft, setelah sampai di rumah mertua saksi I Gede Putu Ardi Alias Jet saat itu terdakwa minum-minuman keras bersama saksi I Gede Putu Ardi Alias Jet dan beberapa orang lainnya dari jam 13.00 Wita sampai dengan jam 16.00 Wita;

Bahwa sekira pukul 16.00 Wita setelah terdakwa minum-minuman beralkohol di rumah mertua saksi I Gede Putu Ardi Alias Jet saat itu terdakwa tiba-tiba emosi dan marah terhadap korban I Ketut Badung, karena sebelumnya terdakwa bermimpi sebanyak 3 (tiga) kali akan dibunuh oleh korban I Ketut Badung, kemudian selanjutnya terdakwa pergi ke rumah tetangga terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam milik tetangga terdakwa tersebut dan kemudian terdakwa berjalan kaki ke rumah saksi Ni Luh Sari Alias Luh Buncing untuk mencari keberadaan korban I Ketut Badung, ketika sampai di rumah saksi Ni Luh Sari Alias Luh Buncing saat itu terdakwa melihat korban I Ketut Badung sedang duduk bermain ceki di sebelah dapur rumah saksi Ni Luh Sari Alias Luh Buncing bersama-sama dengan saksi I Nengah Sutarpa Astawa Alias Nengah Su, saksi Ni Ketut Sadia, saksi I Ketut Jamin, saksi I Nengah Kertia Alias Ker dan saksi Ni Ketut Latri Alias Ketut Bendung, sehingga pada saat itu terdakwa langsung menghampiri korban I Ketut Badung dan duduk diatas 1 (satu) buah box pendingin warna merah bertuliskan Coca Cola yang berada dibelakang korban I Ketut Badung dan saksi Ni Ketut Latri Alias Ketut Bendung kurang lebih selama 3 (tiga) menit, setelah terdakwa mengetahui dan memastikan posisi korban I Ketut Badung saat itu terdakwa pergi berjalan kaki ke rumah terdakwa yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah saksi Ni Luh Sari Alias Luh Buncing dengan tujuan untuk mengambil 1 (satu) buah pisau lipat dengan gagang terbuat dari besi dan

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu dengan panjang 13 (tiga belas) cm, panjang mata pisau 10.5 (sepuluh koma lima) cm (*selanjutnya disebut 1 (satu) buah pisau lipat*) yang akan terdakwa gunakan untuk membunuh korban I Ketut Badung;

Bahwa setelah terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau lipat di atas meja kamar tidur terdakwa saat itu terdakwa langsung memasukan 1 (satu) buah pisau lipat tersebut kedalam kantong bagian depan celana jeans warna biru yang terdakwa gunakan saat itu dan terdakwa langsung kembali kerumah saksi Ni Luh Sari Alias Luh Buncing dengan berjalan kaki, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wita setelah terdakwa sampai dirumah saksi Ni Luh Sari Alias Luh Buncing saat itu terdakwa sempat menyapa saksi I Kadek Muriadi Alias De Mur yang merupakan suami dari saksi Ni Luh Sari Alias Luh Buncing dengan mengatakan “sedang melakukan apa?” kemudian dijawab oleh saksi I Kadek Muriadi Alias De Mur dengan mengatakan “sedang perbaikan gerinda” selanjutnya terdakwa langsung berjalan menuju tempat korban I Ketut Badung bermain ceki;

Bahwa setelah terdakwa berada tepat dibelakang korban I Ketut Badung yang sedang duduk bermain ceki, saat itu terdakwa mengambil posisi berdiri dibelakang antara korban I Ketut Badung dan saksi Ni Ketut Latri Alias Ketut Bendung dan kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah pisau lipat dari dalam kantong bagian depan celana jeans warna biru yang terdakwa gunakan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah itu tangan kiri terdakwa menarik mata pisau yang terlipat tersebut kemudian setelah mata pisau lipat tersebut terbuka saat itu tangan kiri terdakwa langsung memegang kepala korban I Ketut Badung dan tangan kanan terdakwa yang memegang 1 (satu) buah pisau lipat langsung terdakwa angkat keatas dan menusukannya kearah leher kanan bagian bawah korban I Ketut Badung dengan sekuat tenaga sehingga seluruh mata pisau lipat tersebut masuk kedalam leher kanan bagian bawah korban I Ketut Badung, setelah terdakwa memastikan seluruh mata pisau lipat tersebut masuk kedalam leher kanan bagian bawah korban I Ketut Badung saat itu terdakwa mencabut pisau lipat tersebut dari leher bagian bawah korban I Ketut Badung yang mengakibatkan leher kanan bagian bawah korban I Ketut Badung mengeluarkan darah, kemudian saat itu korban I Ketut Badung langsung menoleh kearah terdakwa dan langsung bangun dari kursi tempat korban I Ketut Badung duduk dan berlari menjauhi terdakwa;

Bahwa kemudian oleh karena terdakwa melihat korban I Ketut Badung masih bisa berdiri dan berlari menjauhi terdakwa, saat itu terdakwa langsung mengejar korban I Ketut Badung dengan posisi tangan kanan terdakwa masih

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang 1 (satu) buah pisau lipat yang berlumuran darah, setelah terdakwa dan korban I Ketut Badung berdiri saling berhadapan, saat terdakwa kembali mencoba untuk menusukan 1 (satu) buah pisau lipat tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa ke arah dada korban I Ketut Badung, namun saat itu korban I Ketut Badung memegang tangan kanan terdakwa sehingga antara terdakwa dan korban I Ketut Badung saat itu saling berebut 1 (satu) buah pisau lipat yang terdakwa pegang tersebut yang mengakibatkan tangan kiri terdakwa tepatnya di dekat pergelangan tangan terdakwa mengalami luka gores dan saat itu juga terdakwa berhasil melukai tangan kanan korban I Ketut Badung dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau lipat sehingga korban I Ketut Badung tidak berhasil mengambil 1 (satu) buah pisau lipat yang di pegang oleh terdakwa tersebut, kemudian korban I Ketut Badung kembali lari menjauhi terdakwa dan saat itu terdakwa kembali mengejar korban I Ketut Badung dan saat itu korban I Ketut Badung mengambil 1 (satu) buah papan kayu (*masuk ke dalam Daftar Pencarian Barang Nomor : DPB/8/X/RES.1.7./2024/Reskrim tanggal 8 Oktober 2024*) yang akan digunakan untuk memukul terdakwa, namun 1 (satu) buah papan kayu tersebut terjatuh dan saat yang bersamaan juga korban I Ketut Badung terjatuh ke tanah tepatnya di dekat bak penampungan air yang berada di rumah saksi Ni Luh Sari Alias Luh Buncing sehingga saat itu terdakwa langsung menghampiri korban I Ketut Badung dan langsung menusuk dada bagian kiri korban I Ketut Badung dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau lipat sebanyak 3 (tiga) kali dan pada dada bagian kanan korban I Ketut Badung sebanyak 1 (satu) kali, sehingga total terdakwa menusukan 1 (satu) buah pisau lipat ke arah dada korban I Ketut Badung yaitu sebanyak 4 (empat) kali, setelah terdakwa memastikan korban I Ketut Badung sudah tidak bergerak selanjutnya terdakwa langsung meninggalkan korban I Ketut Badung dan berjalan menuju teras dapur yang berada di rumah saksi Ni Luh Sari Alias Luh Buncing dengan tetap memegang 1 (satu) buah pisau lipat dan kemudian 1 (satu) buah pisau lipat yang dipegang oleh terdakwa tersebut dijatuhkan oleh terdakwa dan terdakwa langsung duduk di pinggir teras dapur yang berada di rumah saksi Ni Luh Sari Alias Luh Buncing tersebut sambil memegang tangan kiri terdakwa yang luka, kemudian tidak berselang lama datang anak terdakwa yaitu saksi I Gede Putu Ardi Alias Jet dan kemudian saksi I Gede Putu Ardi Alias Jet mengantar terdakwa untuk berobat ke klinik yang ada di Kecamatan Kubu;

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 370/039/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024 perbuatan terdakwa mengakibatkan korban I Ketut Badung mengalami luka-luka :

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada leher samping kanan, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter diatas pertengahan tulang selangka, ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka otot. Luka dapat dirapatkan berbentuk garis dengan panjang satu koma lima sentimeter;
2. Pada dada kiri, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter diatas puting susu, ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata, sudut luka lancip. Luka dapat dirapatkan berbentuk garis dengan panjang dua koma lima sentimeter;
3. Pada dada kiri, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, dua belas sentimeter diatas puting susu, ditemukan luka terbuka dengan posisi membujur, tepi luka rata, sudut luka lancip. Luka dapat dirapatkan berbentuk garis dengan panjang tiga sentimeter;
4. Pada dada kiri bagian bawah, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi taju pedang tulang dada, ditemukan luka terbuka dengan posisi miring, tepi luka rata, sudut luka lancip. Luka dapat dirapatkan berbentuk garis dengan panjang tiga sentimeter;
5. Pada dada kanan, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter diatas puting susu, ditemukan luka terbuka dengan posisi melintang. Tepi luka rata, sudut luka lancip, bisa dirapatkan berbentuk garis dengan panjang tiga sentimeter;
6. Pada dada, melintang terhadap garis pertengahan depan, antara luka nomor 4 dan 5 tersebut diatas, ditemukan luka lecet gores berbentuk garis sepanjang tiga belas sentimeter;
7. Pada lipit siku kanan, ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka otot dan lemak. Luka dapat dirapatkan berbentuk garis dengan panjang delapan sentimeter;
8. Pada anggota gerak bawah kanan depan samping dalam, sepuluh sentimeter dibawah lutut, ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata, sudut luka lancip. Luka dapat dirapatkan berbentuk garis dengan panjang empat sentimeter;
9. Pada telapak tangan kiri samping dalam, enam sentimeter dari pergelangan tangan, ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata, sudut luka lancip. Luka dapat dirapatkan berbentuk garis dengan panjang empat sentimeter;

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Amp



10. Pada punggung kanan bagian atas, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan belakang, tujuh sentimeter dibawah puncak bahu, ditemukan luka lecet gerus berbentuk garis dengan panjang sebelas sentimeter;
11. Pada lutut kiri, ditemukan luka lecet dengan ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter.

Dengan Kesimpulan pada jenazah laki-laki berumur kurang lebih empat puluh tujuh tahun ini ditemukan luka lecet pada lutut akibat kekerasan tumpul, sedangkan luka-luka lainnya akibat kekerasan tajam. Dilihat dari pola luka nomor 7, 8 dan 9 adalah luka iris akibat kekerasan tajam sedangkan luka tajam yang lainnya dari gambarannya adalah luka tusuk. Luka nomor 7 dan 8 sesuai dengan luka tangkisan. Kalau tidak ada sebab kematian lain, luka-luka tusuk terutama pada dada kiri dapat dipertimbangkan sebagai penyebab kematian;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dengan No. Surat : 704/RSUD/2024 tanggal 24 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Purnami Dewi yang menyatakan identitas jenazah bernama I Ketut Badung telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2024 pukul 21.47 Wita;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau lipat dengan gagang terbuat dari besi dan kayu dengan panjang 13 (tiga belas) cm, panjang mata pisau 10.5 (sepuluh koma lima) cm yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap I Ketut Badung dan 1 (satu) buah baju yang diduga berisi darah milik korban I Ketut Badung, telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 1399/KBF/2024 tanggal 02 Oktober 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah pisau lipat (BB 165KBF2024) dan 1 (satu) buah baju (BB 166KBF2024) adalah benar terdapat darah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ni Nyoman Sukri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan korban yang bernama I Ketut Badung, karena korban adalah suami saksi dan saksi juga kenal dengan Terdakwa yang merupakan saudara tiri korban;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan adanya tindak pidana pembunuhan terhadap suami saksi;
- Bahwa kejandiannya pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 kurang lebih pukul 17.00 Wita di rumah Ni Luh Sari di Banjar Dinas Cut Cut, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung kejadian tersebut, saksi mendengar kejadian dari warga yang berada di rumah Ni Luh Sari saat berhamburan lari keluar rumah;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang memberitahu saksi saat itu karena saat itu banyak orang dan suasana ramai di rumah Ni Luh Sari berlarian keluar atau pergi, dan ada salah satu warga yang mengatakan terjadi pembunuhan di rumahnya Ni Luh Sari dan yang menjadi korban adalah I Ketut Badung suami saksi sendiri dan yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa suami saksi yaitu korban I Ketut Badung berada di rumah Ni Luh Sari awalnya pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 sekitar pukul 12.30 Wita Ni Luh Sari datang ke rumah saksi untuk mencari korban I Ketut Badung untuk diajak ke rumahnya bermain ceki, pada saat itu posisi saksi sedang berada di rumah membuat banten untuk sarana persembahyangan hari raya galungan, sedangkan posisi korban I Ketut Badung tidur di teras rumah, selanjutnya dibangunkan oleh Ni Luh Sari, kemudian setelah Ni Luh Sari pulang, korban I Ketut Badung langsung bangun lalu mandi lalu ke rumah Ni Luh Sari;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Ni Luh Sari kurang lebih 100 meter;
- Bahwa saksi tidak tahu secara langsung cara Terdakwa membunuh korban I Ketut Badung, saksi hanya mendengar dengan cara ditusuk;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti permasalahan Terdakwa dengan korban I Ketut Badung, dari dulu saksi melihat hubungan Terdakwa dengan korban biasa-biasa saja bahwa rumah saksi di plester bagian bawah dan ditembok oleh Terdakwa karena Terdakwa adalah tukang bangunan, sehari-harinya saksi, korban, dan anak-anak tinggal di Darma Saba, Badung dan pulang kampung ke Kubu jika ada acara atau hari raya, namun belakangan ini antara korban dan Terdakwa tidak saling komunikasi lagi setelah anak Terdakwa yang telah menikah mau

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembahyang di pura Dadia tidak diijinkan oleh korban I Ketut Badung yang saat itu sebagai ketua di Pura Dadia tersebut, dan Terdakwa keluar dari Pura Dadia atas kemauannya sendiri;

- Bahwa saksi tidak tahu jam berapa Ni Luh Sari ke rumah untuk mengajak Terdakwa bermain ceki;
- Bahwa saksi mendengar luka yang dialami korban I Ketut Badung yaitu ada luka di leher dan dada namun saksi tidak tahu berapa jumlah lukanya karena saksi takut dan tidak tega melihatnya karena setelah mendengar kejadian tersebut saksi langsung pingsan dan shock;
- Bahwa saksi tahu alasan kena Terdakwa dilarang sembahyang di Pura Dadia oleh korban I Ketut Badung karena Terdakwa telah keluar dari Pura Dadia dan tidak ikut medadia lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa tidak ikut medadia lagi di Pura Dadia;
- Bahwa kejadian Terdakwa dilarang sembahyang oleh korban I Ketut Badung di Pura Dadia sudah lama sekali;
- Bahwa setahu saksi tidak ada masalah lain antara Terdakwa dan korban I Ketut Badung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian secara langsung karena saksi saat itu sedang berada di rumah persiapan hari raya galungan;
- Bahwa Terdakwa memiliki satu orang anak;
- Bahwa anak Terdakwa sempat datang pada saat di Polres dalam keadaan menangis;
- Bahwa setelah kejadian saksi tidak sempat melihat keadaan suami saksi karena setelah mendengar kejadian saksi langsung shock, gemetar pingsan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat kondisi Terdakwa setelah Terdakwa di bawa pulang dari rumah sakit dan ketika proses memandikan saksi melihat ada 4 luka tusukan;
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan pisau;
- Bahwa saksi tidak tahu milik siapa pisau yang digunakan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat ini korban I Ketut Badung belum diaben dan masih dikubur;

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membiayai proses penguburan korban I Ketut Badung adalah saksi sendiri;
- Bahwa sebelumnya hubungan saksi, korban I Ketut Badung dan Terdakwa baik-baik saja akan tetapi setelah anak Terdakwa melangsungkan perkawinan baru ada masalah;
- Bahwa saksi dan korban I Ketut Badung hadir pada saat anak Terdakwa melangsungkan perkawinan dan setelah acara saksi dan korban I Ketut Badung pulang dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa alasan Terdakwa dilarang sembahyang di Pura Dadia oleh I Ketut Badung karena Terdakwa telah keluar dari Pura Dadiadan tidak ikut medadia lagi, sejak itulah hubungan menjadi renggang;
- Bahwa sebelumnya tidak ada ancaman atau pertengkaran sebelum terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada meminta maaf akan tetapi anaknya menangis nangis saja;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya;
- Bahwa korban I Ketut Badung dibawa ke rumah saksit pada saat setelah kejadian yaitu malam harinya dan baru dibawa pulang ke rumah dihari manis galungan dalam kondisi telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti di rumah sakit mana korban I Ketut Badung dibawa, akan tetapi ada yang bilang dibawa ke rumah sakit Karangasem;
- Bahwa saksi mendengar dari orang-orang pada saat memandikan ada dua luka tusukan dileher dan dua luka tusukan di dada, namun saksi tidak berani melihat lukanya karena saksi takut dan shock;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terhadap korban I Ketut Badung dilakukan visum atau tidak;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan warga yang menyampaikan kepada saksi bahwa telah terjadi pembunuhan , akan tetapi orang tersebut masih warga disana;
- Bahwa selain warga tersebut tidak ada orang lain yang menyampaikan telah terjadi pembunuhan;
- Bahwa selain luka tusukan tidak ada luka lebam-lebam atau luka robek;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah berjualan pindang;
- Bahwa saksi tidak mau menerima dan memaafkan Terdakwa karena Terdakwa telah membunuh suami saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Amp



2. I Ketut Jamin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini terkait adanya tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 kurang lebih pukul 17.00 Witadan bertempat di rumah Ni Luh Sari yang terletak di Banjar Dinas Cut Cut, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pembunuhan tersebut adalah I Ketut Badung sedangkan pelakunya adalah Terdakwa I Nyoman Tista;
- Bahwa saksi kenal dengan korban I ketut Badung dan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di rumah Ni Luh Sari karena sedang bermain ceki;
- Bahwa saksi bermain ceki bersama dengan korban I Ketut Badung, I Nengah Sutarpa Astawa, I Nengah Kertia, Ni Ketut Latri, dan Ni Ketut Sadia;
- Bahwa saksi dan korban I Ketut Badung serta I Nengah Sutarpa Astawa, I Nengah Kertia, Ni Ketut Latri, dan Ni Ketut Sadia bermain ceki di rumah Ni Luh Sari dari pukul 12.00 Wita;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ikut bermain ceki bersama dengan teman-teman lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa datang ke rumah Ni Luh Sari sebanyak dua kali yang mana kedatangan Terdakwa yang pertama sekira pukul 16.00 Wita, kemudian kedatangan kedua sekira pukul 16.45 Wita;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud kedatangan Terdakwa ke rumah Ni Luh Sari tersebut namun ketika itu kedatangan Terdakwa yang pertama dirinya melihat-lihat permainan kartu ceki dan sesekali berinteraksi dengan teman-teman saksi ketika saksi sedang bermain kartu ceki, kemudian kedatangan yang kedua tersebut barulah melakukan penusukkan terhadap korban I Ketut Badung;
- Bahwa saksi mengetahui langsung kejadiannya karena saat itu saksi berada di tempat kejadian yaitu di rumah Ni Luh Sari di Banjar Dinas Cut Cut, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa pada saat kedatangan yang kedua Terdakwa Tidak langsung melakukan perbuatannya ke korban I Ketut Badung, namun Terdakwa



sempat duduk di belakang Ni Ketut Latri, kemudian berselang sepuluh menit barulah Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap korban I Ketut Badung;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan mengayunkan tangan kanannya ke belakang leher samping kanan dari korban I Ketut Badung kemudian korban I Ketut Badung langsung mencoba menyelamatkan diri namun I Ketut Badung terjatuh, melihat I Ketut Badung terjatuh langsung Terdakwa menusuk di bagian dada dari I Ketut Badung;
- Bahwa sebekumnya saksi tidak tahu kalau Terdakwa ada memegang pisau, namun setelah selesai menusuk dada korban I Ketut Badung saksi baru melihat Terdakwa memegang sebuah pisau yang berisikan darah ditangan kananny, melihat hal tersebut saksi langsung meninggalkan tempat kejadian menuju pulang ke rumah;
- Bahwa saksi pertama kali melihat Terdakwa mengayunkan tangan kanannya ke belakang leher samping kanan dari korban I Ketut Badung yaitu duduk dengan berhadapan langsung dengan korban I Ketut Badung dengan jarak kira-kira dua meter, kemudian ketika Terdakwa menusuk korban I Ketut Badung saksi sudah berdiri namun masih berada di seputaran meja bundar untuk bermain ceki dengan jarak saksi dengan korban I Ketut Badung yang posisinya terjatuh kurang lebih 1,5 meter;
- Bahwa yang menyebabkan korban I Ketut Badung terjatuh karena korban I Ketut Badung berusaha menyelamatkan diri dengan mundur namun kakinya tersangkut kursi plastik dan terjatuh;
- Bahwa adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban I Ketut Badung tersebut menyebabkan korban I Ketut Badung meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya Terdakwa dengan korban I ketut Badung memiliki masalah atau tidak;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dan korban I Ketut Badung memiliki hubungan keluarga sebagai saudara tiri;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dan korban I Ketut Badung tinggal dalam rumah yang berbeda namun masih bersebelahan dan juga korban I Ketut Badung sehari harinya menetap di Denpasar bersama dengan keluarganya dan sesekali pulang ke rumah kalau ada hari raya keagamaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kedatangan Terdakwa yang pertama kalinya tersebut tidak ada perselisihan dengan I Ketut Badung bahkan diantara mereka berdua tidak saling tegur sapa;
- Bahwa saksi mengenali gambar foto pisau dan tempat saksi bermain ceki;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa membawa pisau pada saat datang ke rumah Ni Luh Sari;
- Bahwa saksi baru melihat Terdakwa memegang pisau pada saat I Ketut Badung sudah terjatuh yang mana pisau tersebut berada pada pegangan tangan kanan Terdakwa yang berisikan darah;
- Bahwa pada saat kedatangan Terdakwa yang kedua, Terdakwa sempat duduk di belakang Ni Ketut Latri, kemudian berselang sepuluh menit barulah Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap korban I Ketut Badung;
- Bahwa saksi tidak tahu di tempat bermain ceki ada pisau atau tidak;
- Bahwa pada saat datang ke rumah Ni Luh Sari tidak ada yang mengajak Terdakwa berbicara, saat itu Terdakwa hanya menonton saja;
- Bahwa tidak ada yang bertanya kepada Terdakwa pada saat Terdakwa ke tempat orang bermain ceki di rumah Ni Luh Sari;
- Bahwa tujuan orang kumpul di rumah Ni Luh Sari hanya untuk ngumpul hari raya;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat berapa kali korban I Ketut Badung di tusuk oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi saat itu tidak ada pertengkaran antara Terdakwa dengan korban I Ketut Badung;
- Bahwa saksi mendengar bahwa korban I Ketut Badung mengalami luka empat tusukan;
- Bahwa saksi mengetahui korban I Ketut Badung meninggal di TKP dari tetangga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui korban I Ketut Badung dibawa ke rumah sakit, namun saksi tidak tahu kapan korban I Ketut Badung dibawa pulang ke rumahnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. I Nengah Sutarpa Astawa alias Nengah Su dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini terkait adanya tindak pidana pembunuhan;

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 kurang lebih pukul 17.00 Wita dan bertempat di rumah Ni Luh Sari yang terletak di Banjar Dinas Cut Cut, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan korban I Ketut Badung;
- Bahwa saksi datang ke rumah Ni Luh Sari sekira pukul 13.00 Wita untuk main, tetapi pada saat itu saksi melihat I Ketut Badung, I Ketut Jamin, Ni Ketut Sadia, Ni Ketut Latri, dan I Nengah Kertia sedang bermain kartu ceki di teras dapur rumah Ni Luh Sari;
- Bahwa posisi saksi saat bermain ceki duduk di sebelah kanan I Ketut Badung kemudian sebelah kanan saksi duduk Ni Ketut Sadia, I Ketut Jamin, I Nengah Kertia, Ni Ketut Latri dan selanjutnya I Ketut Badung;
- Bahwa saksi berhenti bermain kartu ceki bersama I Ketut Badung, I Ketut Jamin, Ni Ketut Sadia, Ni Ketut Latri, I Nengah Kertia kurang lebih sampai pukul 17.00 Wita karena ada kejadian penusukkan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban I Ketut Badung;
- Bahwa pada saat saksi bermain kartu ceki saksi duduk memakai kursi plastik dalam kondisi duduk melingkar;
- Bahwa saksi mulai bermain ceki sekitar pukul setengah dua;
- Bahwa saksi datang sendiri ke rumah Ni Luh Sari dan saat itu orang-orang sudah berkumpul;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa datang ke rumah Ni Luh Sari sebanyak dua kali;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa datang melihat permainan kartu ceki di rumah Ni Luh Sari sebanyak dua kali yaitu pukul 16.00 Wita, selanjutnya Terdakwa duduk dibelakang korban I Ketut Badung kurang lebih 10 menit dan pukul 17.00 Wita kembali duduk di belakang korban I Ketut Badung kurang lebih selama 10 menit;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan Terdakwa datang dua kali ke rumah Ni Luh Sari;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat datang pertama kalai ke rumah Ni Luh Sari ada dibelakang saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut dalam permainan ceki tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa berada di rumah Ni Luh Sari selama kurang lebih 20 menit tidak ada ngomong apa-apa dan terus pulang;

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa datang dua kali ke rumah Ni Luh Sari tersebut, Terdakwa tidak ada terlibat obrolan dengan korban I Ketut Badung;
- Bahwa Terdakwa datang kedua kalinya ke rumah Ni Luh Sari sekitar 15 menit dari kedatangan yang pertama;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat datang ke rumah Ni Luh Sari untuk yang kedua kalinya berada di samping Ni Ketut Sadia;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bangun berdiri dibelakang korban I Ketut Badung dengan tangan kirinya memegang kepala bagian atas korban I Ketut Badung dan tangan kanannya yang memegang pisau langsung mengayunkan tangannya dan menusukkan pisau tersebut ke arah leher bagian bawah korban I Ketut Badung dan saksi langsung lari dan tidak melihatnya lagi;
- Bahwa posisi Terdakwa saat menusuk leher bagian bawah korban I Ketut Badung dengan menggunakan pisau tersebut yaitu korban I Ketut Badung duduk diatas kursi plastik warna merah sedang bermain kartu ceki sedangkan Terdakwa berdiri dibelakang korban I Ketut Badung dengan tangan kirinya menjambak rambut bagian atas korban I Ketut Badung dan tangan kanannya yang memegang pisau langsung mengayunkan tangannya dan menusukkan pisau tersebut ke arah leher bagian bawah korban I Ketut Badung;
- Bahwa cara Terdakwa menusuk leher kanan bagian bawah korban I Ketut Badung dengan tangan kiri Terdakwa menjambak rambut bagian atas korban I Ketut Badung selanjutnya tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau langsung diayunkan dan ditusukkan ke leher kanan bagian bawah korban I Ketut Badung sebanyak satu kali;
- Bahwa Terdakwa menusuk korban I Ketut Badung dengan menggunakan alat berupa pisau;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa menusuk leher korban I Ketut Badung hanya satu kali, selain itu saksi tidak tahu karena saksi takut dan lari;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan korban I Ketut Badung adalah saudara tiri;
- Bahwa setahu saksi korban I Ketut Badung kesehariannya tinggal di Denpasar tetapi memiliki rumah yang lokasinya bersebelahan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah korban I Ketut Badung ditusuk oleh Terdakwa, selanjutnya korban I Ketut Badung bangun dari duduknya dan lari ke arah

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Amp



kiri mengelilingi meja yang dijadikan tempat bermain kartu ceki dan melihat hal tersebut saksi juga langsung ke arah jalan dan mengambil sepeda motor langsung pulang;

- Bahwa selanjutnya setelah korban ditusuk lehernya oleh Terdakwa saksi mendengar berita bahwa korban I Ketut Badung meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa setahu saksi korban I Ketut Badung mengalami luka tusuk pada leher kanan bagian bawah saja, dan untuk luka yang lain yaitu di dada kiri sebanyak 2, dada kanan sebanyak 1, ulu hati sebanyak 1 dan tangan kanan sebanyak 1, saksi mengetahui setelah saksi di periksa di Kantor Polisi Polres Karangasem;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan pisau yang digunakan untuk menusuk korban I Ketut Badung;
- Bahwa pakaian yang digunakan korban I Ketut Badung pada saat kejadian adalah kaos warna coklat dan celana pendek warna hitam;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang dua kali ke rumah Ni Luh Sari tersebut Terdakwa tidak ada terlibat obrolan dengan korban I Ketut Badung;
- Bahwa sebelum penusukkan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban I Ketut Badung tidak terlihat mereka terlibat cekcok mulut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak Terdakwa memiliki masalah dengan korban I Ketut Badung sebelumnya;
- Bahwa saksi mengenali foto atau gambar berupa pisau , dan tempat bermain ceki yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa saat itu Terdakwa sendiri datang ke rumah Ni Luh Sari untuk bermain ceki, tetapi pada saat itu saksi melihat korban I Ketut Badung sudah duluan ikut bermain ceki di rumah Ni Luh Sari;
- Bahwa saksi mengetahui saat Terdakwa datang ke rumah Ni Luh Sari;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki masalah dengan korban I Ketut Badung;
- Bahwa setahu saksi saat itu tidak ada pertengkaran antara Terdakwa dengan korban I Ketut Badung;
- Bahwa setahu saksi korban I Ketut Badung mengalami luka di bagian leher, dan dengar-dengar korban I Ketut Badung mengalami ada luka 4 tusukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui korban I Ketut Badung dibawa ke rumah sakit dan saksi mengetahui kalau korban I Ketut Badung meninggal dari tetangga saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membawa korban I Ketut Badung ke rumah sakit dan saksi juga tidak tahu kapan korban I Ketut Badung dibawa pulang ke rumahnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Ni Ketut Sadia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini terkait adanya tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 kurang lebih pukul 17.00 Witadan bertempat di rumah Ni Luh Sari yang terletak di Banjar Dinas Cut Cut, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi kenal dengan Ni Luh Sari dan memiliki hubungan keluarga yaitu suami Ni Luh Sari sepupu suami saksi;
- Bahwa yang menjadi korban atas kejadian di rumah Ni Luh Sari adalah korban I Ketut Badung dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan korban I Ketut Badung karena masih satu keluarga besar dengan saksi;
- Bahwa saat kejadian saksi di rumah Ni Luh Sari sedang bermain kartu ceki;
- Bahwa saksi bermain kartu ceki bersama dengan korban I Ketut Badung, I Nengah Sutarpa Astawa, I Nengah Kertia, Ni Ketut Latri, dan I Ketut Jamin;
- Bahwa saksi mulai bermain kartu ceki di rumah Ni Luh Sari Pukul 12.30 Wita;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut main kartu ceki di rumah Ni Luh Sari;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa datang ke rumah Ni Luh Sari sebanyak dua kali yaitu yang pertama sekitar pukul 16.00 Wita, kemudian yang kedua saksi tidak mengetahui secara pasti karena sedang fokus bermain kartu ceki;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti maksud kedatangan Terdakwa ke rumah Ni Luh Sari tersebut namun ketika itu kedatangan Terdakwa yang pertama dirinya melihat-lihat permainan kartu ceki dan sempat bertanya kepada saksi dapat menang Tut dan saksi jawab tidak,

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah kalah sebanyak 4 kali lalu Terdakwa menjawab kalau begitu selesai sudah bermain itu artinya miskin, kemudian saksi kembali fokus kepada kartu saksi dan tidak memperhatikan apa yang dilakukan oleh Terdakwa setelah itu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui diantara Terdakwa dan I Ketut Badung memiliki hubungan sebagai saudara tiri;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan I Ketut Badung tinggal dalam rumah yang berbeda namun masih bersebelahan dan juga korban I Ketut Badung sehari-harinya menetap bersama keluarganya di Denpasar sesekali pulang ke rumahnya ketika ada hari raya keagamaan;
- Bahwa pada saat kedatangan Terdakwa yang pertama kalinya tersebut tidak ada perselisihan dengan I Ketut Badung bahkan diantara mereka berdua tidak saling tegur sapa;
- Bahwa posisi saksi dan teman-teman bermain ceki dengan duduk melingkar mengelilingi meja bundar dengan posisi saksi berhadapan dengan Ni Ketut Latri, disebelah kanan saksi I Ketut Jamin, disebelah kiri saksi I Nengah Sutarpa Astawa, di sebelah kiri I Nengah Sutarpa Astawa adalah I Ketut Badung, sebelah kiri I Ketut Badung adalah Ni Ketut Latri, di sebelah kiri dari Ni Ketut Latri adalah I Nengah Kertia, di sebelah kiri dari I Nengah Kertia adalah I Ketut Jamin, disebelah kiri dari I Ketut Jamin adalah saksi sendiri, sehingga berbentuk melingkar;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak sempat melihat langsung bagaimana peristiwa pembunuhan tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap korban I Ketut Badung dikarenakan sebelum peristiwa tersebut terjadi satu kartu ceki saksi terjatuh dibawah meja dan saksi mengambilnya dengan menundukkan kepala saksi dibawah meja dan mengambil dengan tangan kanan, setelah berhasil mengambil kartu ceki tersebut saksi mendengar teriakan minta tolong, setelah itu saksi melihat ada darah berwarna merah segar di baju bagian dada depan sebelah kanan dari korban I Ketut Badung dan melihat ada Terdakwa berdiri di belakang dari I Ketut Badung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat kedatangan Terdakwa tersebut karena saksi sedang fokus ke kartu ceki yang mana posisi saksi bermain sedang dalam posisi kalah;
- Bahwa saksi tidak ada melihat luka satupun di anggota tubuh dari I Ketut Badung;

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketika itu Terdakwa hanya berdiri di belakang I Ketut Badung namun I Ketut Badung saksi lihat seperti terkejut dan gelisah serta mengibas-ngibaskan kedua tangannya;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan korban I Ketut Badung sangat dekat bahkan hampir bersentuhan antara Terdakwa dan korban I Ketut Badung;
- Bahwa saya tidak sempat melihat kalau Terdakwa memegang senjata tajam sejenis pisau;
- Bahwa saat itu posisi korban I Ketut Badung sudah berdiri namun masih berada di tempat dari permainan ceki tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi karena saksi segera berlari menjauh dari lokasi kejadian;
- Bahwa saksi berlari dan menjauh dari tempat kejadian karena saksi melihat darah yang ada di baju dari korban I Ketut Badung karena perbuatan Terdakwa dan dikarenakan ada Terdakwa dibelakang korban I Ketut Badung saksi merasa sangat ketakutan sehingga memutuskan untuk berlari menjauh dari lokasi kejadian;
- Bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban I Ketut Badung menyebabkan korban I Ketut Badung meninggal dunia;
- Bahwa saksi membenarkan photo temat bermain kartu ceki yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa saat itu saksi bermain kartu ceki didekat dapur milik Ni Luh Sari;
- Bahwa saksi mengetahui saat Terdakwa datang ke rumah Ni Luh Sari;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah NI Luh Sari tidak ada orang yang diajak berbicara oleh Terdakwa;
- Bahwa bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki masalah dengan korban I Ketut Badung;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat itu tidak ada pertengkaran antara Terdakwa dengan I Ketut Badung;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab adanya darah merah tersebut karena sebelumnya saksi masih menundukkan kepala saksi di bawah meja ceki untuk mengambil kartu ceki saksi yang terjatuh, setelah selesai menunduk baru saksi melihat ada darah di baju bagian dada depan sebelah kanan dari korban I Ketut Badung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luka-luka yang dialami oleh korban I Ketut Badung;

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui korban I Ketut Badung meninggal di TKP dari tetangga saksi;
- Bahwa saksi tahu korban I Ketut Badung dibawa ke rumah sakit namun saksi tidak tahu siapa yang membawanya dan saksi juga tidak tahu kapan korban I Ketut Badung dibawa pulang ke rumah dari rumah sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

5. I Nengah Kartia alias Ker dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini terkait adanya tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 kurang lebih pukul 17.00 Witadan bertempat di rumah Ni Luh Sari yang terletak di Banjar Dinas Cut Cut, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pembunuhan tersebut adalah I Ketut Badung sedangkan pelakunya adalah Terdakwa I Nyoman Tista;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan I Ketut Badung, namun saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat itu saksi bisa berada di rumah Ni Luh Sari sedang bermain kartu ceki;
- Bahwa saya bermain ceki bersama 5 (lima) orang lainnya yaitu, I Ketut Badung, I Nengah Sutarpa Astawa, Ni Ketut Sadia, I Ketut Jamin, NI Ketut Latri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apat tujuan Terdakwa datang ke rumah Ni Luh Sari;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada I Ketut Badung karena saksi berada di TKP dan pada saat kejadian saksi bermain ceki dengan korban atas nama I Ketut Badung;
- Bahwa yang saksi lihat adalah pada saat saksi bermain ceki dan saksi duduk berhadapan sedikit di kiri dengan korban I Ketut Badung, saksi melihat tangan kiri Terdakwa menekan kepala I Ketut Badung dan tangan kanan Terdakwa berada di leher kanan I Ketut Badung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa menekan kepala I Ketut Badung dan menempelkan tangannya di leher I Ketut Badung;

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat pisau atau darah pada saat tangan kanan Terdakwa berada di leher I Ketut Badung;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat peristiwa Terdakwa menekan kepala korban I Ketut Badung dan tertempel tangan kanan Terdakwa ke leher kanan I Ketut Badung saksi ketakutan langsung lari dan pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat itu saksi menoleh ke arah I Ketut Badung, saksi mendengar I Ketut Badung teriak "tulungin-tulungin (tolong-tolong)" kemudian saksi melihat Terdakwa menekan kepala korban I Ketut Badung dan tertempel tangan kanan Terdakwa ke leher kanan I Ketut Badung Karena saksi ketakutan dan mempunyai penyakit jantung, saksi langsung lari dan saksi pulang kerumah;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa membawa pisau karena saksi fokus bermain ceki, yang saksi ingat Terdakwa mondar mandir di belakang orang bermain ceki;
- Bahwa saksi tidak melihat darah, yang saksi lihat hanya Terdakwa menekan kepala korban I Ketut Badung dan tertempel tangan kanan Terdakwa ke leher kanan I Ketut Badung kemudian saksi langsung lari ke pulang rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan pembunuhan kepada I Ketut Badung, yang saksi lihat hanya Terdakwa menekan kepala korban I Ketut Badung dan tertempel tangan kanan Terdakwa ke leher kanan I Ketut Badung, namun saksi tidak melihat di tangan kanan Terdakwa membawa pisau atau tidak karena saksi tidak melihatnya karena panik langsung lari ke rumah, dan saksi baru mengetahui I Ketut Badung dibunuh oleh Terdakwa dari rumah yaitu dari informasi masyarakat yang mengatakan I Ketut Badung sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa menusuk leher kanan korban I Ketut Badung menggunakan pisau, karena yang saksi lihat hanya tangan kanan Terdakwa menempel pada leher I Ketut Badung;
- Bahwa saksi melihat posisi Terdakwa pada saat itu menekan kepala korban I Ketut Badung dengan tangan kanan menempel pada leher kanan korban I Ketut Badung dan Terdakwa dalam posisi berdiri dan I Ketut Badung posisi duduk;
- Bahwa saksi melihat peristiwa Terdakwa menekan kepala dan menempel tangan kanan Terdakwa ke leher kanan I Ketut Badung dengan jarak sekira 1 (satu) meter;

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa I Ketut Badung meninggal dunia karena dibunuh dan ditusuk oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan Terdakwa dan I Ketut Badung;
- Bahwa saksi mengenali foto/gambar barang bukti tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi bermain ceki di dekat dapur milik Ni Luh Sari;
- Bahwa saksi mengetahui saat Terdakwa datang ke rumah Ni Luh Sari;
- Bahwa saat datang ke rumah Ni Luh Sari tidak ada orang yang diajak berbicara oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki masalah dengan korban I Ketut Badung;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada saat itu tidak ada pertengkaran antara Terdakwa dengan I Ketut Badung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luka yang dialami oleh I Ketut Badung;
- Bahwa saksi mengetahui I Ketut Badung meninggal di TKP dari tetangga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui I Ketut Badung di bawa ke rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membawa I Ketut Badung ke rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan I Ketut Badung di bawa pulang ke rumahnya dari rumah sakit;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

6. Ni Ketut Latri alias Ketut Bendung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini terkait adanya tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 kurang lebih pukul 17.00 Witadan bertempat di rumah Ni Luh Sari yang terletak di Banjar Dinas Cut Cut, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pembunuhan tersebut adalah I Ketut Badung sedangkan pelakunya adalah Terdakwa I Nyoman Tista;
- Bahwa saksi kenal dengan I Ketut Badung dan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap I Ketut Badung, karena saat I Ketut Badung berdiri

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari tempat duduknya yaitu disebelah kanan saksi, sudah saksi lihat ada darah di baju sambil mengatakan minta tolong dan lari menjauh dan dikejar oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ada darah di baju I Ketut Badung, dan juga tidak mengetahui kenapa I Ketut Badung dan dikejar oleh Terdakwa;

- Bahwa jarak I Ketut Badung saat itu duduk disebelah kanan saksi dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter, dan posisi Terdakwa duduk di belakang saksi dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Terdakwa dengan I Ketut Badung;

- Bahwa selain saksi pada saat itu di rumah Ni Luh Sari ada juga I Nengah Sutarpa Astawa, Ni Ketut Sadia, I Ketut Jamin, dan I Nengah Kertia;

- Bahwa di rumah Niluh Sari tidak ada kepentingan atau acara resmi, karena suasana hari Raya dan banyak yang merantau yang pulang kampung kemudian berkumpul di rumah Ni Luh Sari sambil menghibur bermain kartu ceki;

- Bahwa saat itu I Ketut Badung ikut dalam permainan ceki, sedangkan Terdakwa tidak ikut;

- Bahwa posisi duduk saat permainan ceki yaitu duduk melingkar dengan posisi di sebelah kanan saksi adalah I Ketut Badung, disebelah kanannya lagi I Nengah Sutarpa Astawa, disebelah kanannya lagi Ni Ketut Sadia, disebelah kanannya lagi I Ketut Jamin, disebelah kanannya lagi I Nengah Kertia;

- Bahwa saksi tidak ada mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pukul berapa Terdakwa datang ke rumah Ni Luh Sari, karena pada saat itu tiba-tiba sudah duduk di belakang saksi, karena rumahnya Ni Luh Sari tidak ada pagarnya sehingga bisa masuk ke areal rumah/pekarangan tersebut dengan mudah, dan duduk di belakang saksi kurang lebih 10 (sepuluh) menit dengan kejadian tersebut, saksi tidak mengetahui Terdakwa membawa senjata tajam berupa pisau;

- Bahwa pada saat itu saksi ketakutan sampai tidak bisa lari karena kaki gemetar dan sampai kencing di tempat, setelah keluar air kencing tersebut baru saksi bisa lari menjauh dari kejadian dan tidak tahu lagi apa yang terjadi dengan I Ketut Badung dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali photo tempat saksi bermain kartu ceki dan tempat terjadinya tindak pidana pembunuhan tersebut yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa pada saat itu saksi bermain ceki di dekat dapur milik Ni Luh Sari;
- Bahwa saksi mengetahui saat Terdakwa datang ke rumah Ni Luh Sari;
- Bahwa saat di rumah Ni Luh Sari tidak ada orang yang diajak berbicara oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki masalah dengan I Ketut Badung atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap I Ketut Badung, karena saat I Ketut Badung berdiri dari tempat duduknya yaitu disebelah kanan saksi, sudah saksi lihat ada darah di baju sambil mengatakan minta tolong dan lari menjauh dan masih dikejar oleh Terdakwa;
- Bahwa I Ketut Badung tidak ada berteriak pada saat dikejar oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat I Ketut Badung ditusuk oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu tidak ada pertengkaran antara Terdakwa dengan I Ketut Badung;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada saat dimandikan I Ketut Badung mengalami 4 (empat) luka tusukan;
- Bahwa saksi mengetahui I Ketut Badung meninggal di TKP dari tetangga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui I Ketut Badung di bawa ke rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membawa I Ketut Badung ke rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan I Ketut Badung di bawa pulang ke rumahnya dari rumah sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

7. Ni Luh Sari alias Luh Buncing tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini terkait adanya tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 kurang lebih pukul 17.00 Witadan bertempat di rumah Ni Luh Sari yang terletak di Banjar Dinas Cut Cut, Desa Ban, Kecamatan Kube, Kabupaten Karangasem;

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pembunuhan tersebut adalah I Ketut Badung sedangkan pelakunya adalah Terdakwa I Nyoman Tista;
- Bahwa saksi kenal dengan I Ketut Badung yang merupakan mindon dari suami saksi sedangkan dengan Terdakwa merupakan kakak tiri dari suami;
- Bahwa Bahwa antara korban I Ketut Badung dengan terduga pelaku Terdakwa masih ada hubungan keluarga yaitu masih saudara tiri;
- Bahwa Posisi saksi pada saat itu sedang berada di teras depan rumah bersama dengan suami saya yang mana jarak dengan tempat terjadinya pembunuhan tersebut kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa Korban I Ketut Badung bisa berada di rumah saksi karena bermain ceki;
- Bahwa saksi tidak tinggal menjadi satu rumah, karena I Ketut Badung tinggal di Denpasar dan pulang karena ada Upacara Agama dan jarak rumah saksi dengan korban I Ketut Badung kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa yang ikut bermain ceki di rumah saya yaitu Ni Ketut Latril, I Ketut Jamin, Ni Ketut Sadia, I Ketut Badung, I Nengah Sutarpa, I Nengah Kertia;
- Bahwa permainan ceki tersebut diadakan sekira pukul 12.00 WITA dan yang pertama kali datang ke rumah saya adalah korban I Ketut Badung kemudian disusul oleh temanya I Ketut Jamin, Ni Ketut Latri, Ni Ketut Sadia, Nengah Sutarpa dan terakhir datang I Nengah Kertia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa membunuh I Ketut Badung namun waktu itu saksi mendengar ada teriakan minta tolong ditempat ceki tersebut kemudian saksi melihat dari teras rumah jika Terdakwa sudah memegang pisau pada tangan kanannya dan mengetahui hal tersebut saksi langsung pergi meminta bantuan ke tetangga sebelah rumah yaitu I Ketut Sadia dan menyampaikan jika ditempat permainan ceki ada perkelahian;
- Bahwa saksi mengetahui posisi duduk dari para pemain ceki yaitu duduk melingkar mengitari meja kayu yang mana I Ketut Badung duduk sebelah kanan dari Nengah Sutarpa kemudian yang duduk di sebelah kanan dari Nengah Sutarpa adalah Ni Ketut Sadia kemudian yang duduk disebelah kanan dari Ni Ketut Sadia yaitu I Ketut Jamin, yang duduk disebelah kanan I Ketut Jamin adalah I Nengah Kertia, yang duduk disebelah kanan I Nengah Kertia adalah Ni Ketut Latri;

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada yang berteriak minta tolong pada saat terjadinya keributan ditempat permainan ceki tersebut adalah Ni Ketut Latri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada darah di pisau karena waktu itu saksi melihat hanya sepintas jika tangan kanan Terdakwa sudah menggenggam pisau;
- Bahwa saksi tidak ada melihat pada waktu Terdakwa menusuk I Ketut Badung karena posisi saksi saat itu berada di teras rumah saksi hanya melihat posisi Terdakwa dengan I Ketut Badung berdiri saling berhadapan dan tangan kanan Terdakwa sudah memegang pisau sedangkan para pemain ceki sudah pada pergi dari tempat permainan ceki yang ada saat itu hanya berdua antara Terdakwa dengan I Ketut Badung;
- Bahwa awal kejadian pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 dalam kurun waktu Pukul 12.00 WITA saat itu saksi sedang berada diteras rumah bersama dengan anak dan suami saksi kemudian datanglah I Ketut Badung ke rumah saksi dengan tujuan untuk bermain ceki kemudian kami sempat ngobrol diteras dan I Ketut Badung sambil menghubungi teman-teman lainnya untuk mengadakan permainan ceki kemudian berselang beberapa menit I Ketut Jamin datang kerumah saksi disusul Ni Ketut Latri, Ni Ketut Sadia, Nengah Sutarpa dan yang terakhir datang I Nengah Kertia, dan setelah lengkap permainan ceki tersebut di adakan yang mana posisi permainan ceki di sebelah dapur dan para pemain ceki duduk melilingkar mengitari meja kayu yang seingat saksi posisi dari para main ceki tersebut yaitu I Ketut Badung duduk sebelah kanan dari Nengah Sutarpa kemudian yang duduk di sebelah kanan dari Nengah Sutarpa adalah Ni Ketut Sadia kemudian yang duduk disebelah kanan dari Ni Ketut Sadia yaitu I Ketut Jamin, yang duduk disebelah kanan I Ketut Jamin adalah I Nengah Kertia, yang duduk disebelah kanan I Nengah Kertia adalah Ni Ketut Latri, selanjutnya permainan ceki berjalan sampai sekira Pukul 16.00 WITA saksi melihat Terdakwa datang kerumah saksi melalui jalan utama setelah itu kemudian Terdakwa langsung menuju ke tempat permainan ceki sambil menonton permainan ceki tersebut dan kemudian beberapa menit saksi tidak ada melihat I Nyoman Tista ditempat permainan ceki tersebut entah kemana perginya saksi tidak tahu, selanjutnya berselang satu jam yaitu sekira Pukul 17.00 Wita saksi kembali melihat Terdakwa datang dan sempat bertanya ke suami saksi "buat apa" dan suami saksi menjawab "lagi memperbaiki mesin" selanjutnya I Nyoman Tista menuju ketempat permainan ceki dan beberapa menitnya saksi mendengar ada teriakan

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta tolong dari tempat permainan ceki yang mana yang berteriak tersebut adalah Ni Ketut Latri mengetahui hal tersebut saksi terkejut dan melihat Terdakwa berdiri saling berhadapan dengan I Ketut Badung yang mana saat itu saksi melihat tangan kanan Terdakwa sudah memegang pisau mengetahui hal tersebut saksi meminta bantuan kepada tetangga saksi sebelah rumah yaitu I Ketut Sadia dan menyampaikan jika ditempat permainan ceki ada perkelahian selanjutnya saksi pergi menuju kerumah Perbekel menyampaikan kejadian tersebut kemudian berselang beberapa menit saksi mendapat informasi jika I Ketut Badung sudah dalam keadaan tidak bernyawa/meninggal dunia kemudian saksi pulang kerumah dan diam diteras rumah dan tidak sempat melihat kondisi dari I Ketut Badung;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau I Ketut Badung meninggal dunia karena saksi takut dan hanya berdiam diri di teras rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada ceceran darah di seputaran tempat bermain ceki karena saksi waktu itu takut dan tidak berani ketempat permainan ceki tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa pada saat itu dan saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa diajak berobat oleh anaknya;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui penyebab kematian dari I Ketut Badung namun setelah kejadian tersebut baru saksi mengetahui bahwa yang menyebabkan I Ketut Badung meninggal dunia yaitu akibat tusukan pisau tubuhnya yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa I Ketut Badung tidak ada melakukan perlawanan pada saat saling berhadapan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara I Ketut Badung dengan Terdakwa ada memiliki masalah;
- Bahwa saksi kenal dengan I Ketut Badung dan I Nyoman Tista yang mana masih satu keluarga besar yaitu masih satu dadia;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa dilarang sembahyang mempiuning ke pura;;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan I Ketut Badung karena I Ketut Badung tinggal di Denpasar sedangkan Terdakwa tinggal di rumah;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan I Ketut Badung tinggal dalam rumah yang berbeda namun masih bersebelahan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada saat itu tidak ada pertengkaran antara Terdakwa dengan I Ketut Badung;

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Amp



- Bahwa saksi sempat tegur sapa dengan Terdakwa pada saat datang ke rumah yang kedua kalinya dan Terdakwa sempat bertanya ke suami saya “buat apa” dan suami saya menjawab “lagi memperbaiki mesin” selanjutnya I Nyoman Tista menuju ketempat permainan ceki;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Terdakwa datang pertama ke rumah saksi dimana Terdakwa langsung menuju ke tempat permainan ceki;
- Bahwa saksi dengar-dengar bahwa I Ketut Badung mengalami ada luka 4 (empat) tusukan;
- Bahwa saksi mengetahui I Ketut Badung meninggal di TKP dari tetangga saya;
- Bahwa saksi mengetahui I Ketut Badung di bawa ke rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membawa I Ketut Badung ke rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan I Ketut Badung di bawa pulang ke rumahnya dari rumah sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

8. I Nengah Budi Artana yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembunuhan tersebut setelah diberitahu oleh Kadus Banjar Dinas Cut Cut dengan cara di telpon dan menyampaikan bahwa telah terjadi penusukan di rumah Ni Luh Sari sekitar Pukul 17.00 Wita dengan korban atas nama I Ketut Badung dan yang melakukan adalah saudara tirinya yang bernama I Nyoman Tista setelah mendapat informasi tersebut saya menanyakan bagaimana keadaan korban dan saat itu dikatakan bahwa belum mengetahui keadaan korban, kemudian saksi memakai seragam dinas untuk berangkat ke tempat kejadian, setelah memakai seragam dinas saya menelpon lagi Kadus Banjar Dinas Cut Cut dan diberi kabar oleh Kadus Banjar Dinas Cut Cut bahwa korban telah meninggal di tempat kejadian, setelah saya mendapat kabar tersebut kemudian saya menelpon Kantor Polsek Kubu untuk segera merapat ke tempat kejadian bersama fungsi piket yang lainnya, setelah saya tiba di tempat kejadian saksi melihat banyak bercak darah dan memastikan keadaan korban yang saat itu rebah di tanah dengan posisi kepala di Timur dan Kaki di Barat, dan saksi melihat saat itu ada luka tusuk di bagian leher sebelah kanan. Lalu datang anggota piket Polsek Kubu bersama-sama melakukan olah TKP dan mengamankan barang-barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga ada kaitannya dengan kejadian tersebut, lalu Polsek Kubu berkoordinasi dengan Polres Karangasem dan kemudian korban di bawa ke Rumah Sakit Umum Amlapura;

- Bahwa saksi saat itu sempat memastikan keadaan korban I Ketut Badung di tempat kejadian bahwa sudah meninggal dunia rebah di tanah dengan posisi kepala di Timur dan kaki di Barat dengan kondisi ada luka bekas tusukan di bagian leher sebelah kanan, luka tusukan di bagian dada sebanyak 4 (empat) tusukan, luka robek di bagian tangan kanan, mata terbuka tidak berkedip, sudah tidak ada gerakan dan saksi sempat mengecek denyut nadi di bagian tangan sebelah kanan sudah tidak berdenyut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat korban I Ketut Badung bersama dengan Ni Ketut Latri, I Nengah Sutarpa Astawa, Ni Ketut Sadia, I Ketut Jamin dan I Nengah Kertia sedang melakukan permainan kartu ceki tiba-tiba pelaku I Nyoman Tista yang awalnya ikut menonton dengan duduk di belakang antara Ni Ketut Latri dan korban I Ketut Badung langsung berdiri dan melakukan penusukan di bagian leher sebelah kanan dan mengejar korban;
- Bahwa semua keterangan yang telah saksi berikan dalam pemeriksaan sekarang sudah benar;
- Bahwa selama saksi memberikan tidak ada dipaksa, disakiti, ditekan serta dipengaruhi oleh pemeriksa maupun pihak lain dalam memberikan keterangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara ini karena terkait dengan adanya tindak pidana pembunuhan yang saksi lakukan;
- Bahwa kejadian tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 kurang lebih Pukul 17.00 Wita, dan bertempat di rumah Ni Luh Sari yang terletak di Banjar Dinas Cutcut, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Yang menjadi korban dalam tindak pidana pembunuhan tersebut adalah I Ketut Badung sedangkan pelakunya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Pada saat itu korban I Ketut Badung sedang bermain ceki di rumahnya Ni Luh Sari;

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu korban I Ketut Badung bermain ceki bersama dengan I Nengah Sutarpa Astawa, I Nengah Kertia, Ni Ketut Latri dan Ni Ketut Sadia;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut bermain ceki di rumahnya Ni Luh Sari;
- Bahwa Jarak rumah saya dengan Ni Luh Sari ada kurang lebih 100 Meter;
- Bahwa Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan Ni Luh Sari dan Ni Luh Sari merupakan adik ipar tiri saya;
- Bahwa cara saya melakukan pembunuhan terhadap I Ketut Badung ditempat permainan Kartu Ceki di teras Dapur rumah milik Ni Luh Sari selanjutnya Terdakwa memastikan keberadaan I Ketut Badung sedang bermain kartu ceki diteras dapur rumah milik Ni Luh Sari yang beralamat di Banjar Dinas Cutcut, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem pada Hari Selasa, tanggal 24 September 2024 sekira pukul 16.00 WITA selanjutnya Terdakwa pulang ke saksi untuk mengambil pisau lipat milik Terdakwa yang Terdakwa taruh diatas meja kamar, kemudian pisau lipat tersebut Terdakwa masukkan kedalam kantong celana bagian depan dalam keadaan terlipat selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke rumah Ni Luh Sari tempat I Ketut Badung bermain kartu ceki sekira pukul 16.30 WITA, setelah sampai dirumah Ni Luh Sari Terdakwa mencari posisi berdiri di belakang antara I Ketut Badung dan Ni Ketut Latri kemudian Terdakwa mengambil pisau lipat dari kantong celana depan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan setelah itu tangan kiri Terdakwa menarik mata pisau yang Terdakwa lipat, dan setelah mata pisau terbuka kemudian tangan kiri Terdakwa memegang kepala I Ketut Badung dan tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau selanjutnya Terdakwa angkat keatas dan menusukkannya ke arah leher kanan bagian bawah I Ketut Badung dengan sekuat tenaga sampai seluruh mata pisau masuk kedalam leher kanan bagian bawah I Ketut Badung, setelah itu pisau tersebut Terdakwa cabut dan dari leher I Ketut Badung Terdakwa lihat mengeluarkan darah, kemudian I Ketut Badung menoleh dan bangun dari kursi plastik tempatnya duduk dan berlari menjauh dari saya; Kemudian karena I Ketut Badung yang telah saya tusuk dengan menggunakan pisau lipat pada bagian leher kanan bawah tersebut masih bisa bangun dan berlari selanjutnya Terdakwa mengejar I Ketut Badung dengan posisi tangan kanan saya masih memegang pisau lipat, setelah saling berdiri berhadapan saya berusaha kembali menusuk I Ketut Badung ke arah dada tetapi tangan kanan Terdakwa dipegang oleh I

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Amp



Ketut Badung dan antara Terdakwa dengan I Ketut Badung saling berebut pisau sehingga Terdakwa mengalami luka gores dibagian tangan kiri saya dekat pergelangan dan saya berhasil melukai Korban pada tangan kanannya, tetapi pada saat itu I Ketut Badung tidak berhasil merebut pisau yang Terdakwa pegang, karena tidak berhasil merebut pisau yang Terdakwa pegang selanjutnya I Ketut Badung lari lagi menjauh dari Terdakwa dan tetap saksi kejar kemudian I Ketut Badung jatuh terlentang di dekat bak penampungan air selanjutnya Terdakwa langsung menikam dada I Ketut Badung sebanyak 4 (empat) kali; Setelah menikam dada I Ketut Badung sebanyak 4 (empat) kali, dan melihat I Ketut Badung sudah tidak bergerak selanjutnya Terdakwa meninggalkan I Ketut Badung dan berjalan menuju teras dapur rumah Ni Luh Sari dan duduk dipinggir teras sambil memegang tangan kiri Terdakwa yang terluka, kemudian kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa dijemput anak Terdakwa yang bernama I Gede Putu Ardi dan diajak berobat ke klinik di Kubu;

- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap I Ketut Badung yaitu pertama menusuk leher bagian kanan bawah dan selanjutnya menikam dada sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa posisi I Ketut Badung pada saat Terdakwa melakukan penusukan yaitu I Ketut Badung sedang duduk diatas kursi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penusukan leher I Ketut Badung yaitu posisi I Ketut Badung sedang duduk diatas kursi dan Terdakwa menusuk leher I Ketut Badung dari samping dan tangan kiri Terdakwa memegang kepala dan tangan kanan Terdakwa memegang pisau pakai menusuk leher I Ketut Badung dan I Ketut Badung bangun dan mundur terus jatuh kebelakang karena di belakangnya ada tangga;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penusukan terhadap I Ketut Badung orang-orang yang ikut bermain ceki pada lari semua;
- Bahwa setelah Terdakwa menusuk pada bagian leher kanan bawah I Ketut Badung tersebut I Ketut Badung masih bisa bangun dan berlari selanjutnya Terdakwa mengejar I Ketut Badung dengan posisi tangan kanan Terdakwa masih memegang pisau, setelah saling berdiri berhadapan Terdakwa berusaha kembali menusuk I Ketut Badung ke arah dada tetapi tangan kanan Terdakwa dipegang oleh I Ketut Badung dan antara Terdakwa dengan I Ketut Badung saling berebut pisau sehingga Terdakwa mengalami luka gores dibagian tangan kiri Terdakwa dekat pergelangan dan Terdakwa berhasil melukai I Ketut Badung pada tangan kanannya, tetapi pada saat itu I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketut Badung tidak berhasil merebut pisau yang Terdakwa pegang, karena tidak berhasil merebut pisau yang Terdakwa pegang selanjutnya I Ketut Badung lari lagi menjauh dari Terdakwa dan tetap Terdakwa kejar kemudian I Ketut Badung jatuh terlentang di dekat bak penampungan air selanjutnya Terdakwa langsung menikam dada I Ketut Badung sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa setelah korban I Ketut Badung terjatuh langsung Terdakwa tinggal;

- Bahwa motivasi Terdakwa sampai melakukan pembunuhan terhadap korban I Ketut Badung karena Terdakwa bermimpi dikejar-kejar mau di bunuh oleh korban I Ketut Badung;

- Bahwa Terdakwa bermimpi mau di bunuh oleh korban I Ketut Badung ada sebulan yang lalu dan menjelang sehari kejadian;

- Bahwa setelah Terdakwa bangun dan melihat mobil milik I Ketut Badung terparkir di rumah Ni Luh Sari sekira pukul 08.00 Wita, dan Terdakwa teringat dengan mimpi Terdakwa yang akan dibunuh oleh I Ketut Badung dan Terdakwa marah tetapi saat itu Terdakwa tidak melakukan apa-apa, kemudian sekira pukul 08.15 WITA karena suasana hari raya penampahan galungan, Terdakwa pergi ke pasar tukad ling Desa Tianyar Tengah untuk membeli sayur dan daging babi kemudian sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa kembali dari pasar tukad ling selanjutnya Terdakwa memasak (mebat) sampai pukul 11.00 Wita setelah itu Terdakwa dapat mengobrol dengan anak Terdakwa yang bernama I Gede Putu Ardi yang datang ke rumah dan sempat menyuruhnya makan, setelah anak Terdakwa pamit pergi ke rumah mertuanya untuk minum minuman beralkohol, kemudian sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa menyusul anak Terdakwa ke di rumah mertuanya untuk minum minuman beralkohol;

- Bahwa setelah Terdakwa selesai minum-minuman beralkohol sekira pukul 16.00 Wita tersebut, Terdakwa teringat terus mimpi Terdakwa akan dibunuh oleh I Ketut Badung dan karena pengaruh alkohol membuat emosi Terdakwa semakin meningkat dan marah kemudian Terdakwa pamit pulang dengan mengendarai sepeda motor honda vario warna biru yang Terdakwa pinjam dari tetangga Terdakwa yang bernama I Ketut Sadia, setelah mengembalikan sepeda motor Terdakwa langsung menuju rumah Ni Luh Sari dengan berjalan kaki dengan tujuan mengecek keberadaan I Ketut Badung karena pikiran Terdakwa I Ketut Badung pasti ada di rumah Ni Luh Sari karena mobil milik I Ketut Badung diparkir di rumah Ni Luh Sari, setelah sampai di rumah Ni Luh Sari Terdakwa melihat I Ketut Badung, I Ketut Jamin,

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NI Ketut Sadia, NI Ketut Latri, I Nengah Kertia dan I Nengah Sutarpa Astawa sedang bermain kartu ceki di teras dapur rumah NI Luh Sari kemudian Terdakwa berdiri diantara I Ketut Badung dan NI Ketut Latri kurang lebih 3 (tiga) menit selanjutnya Terdakwa pergi pulang untuk mengambil pisau lipat milik Terdakwa dirumah untuk Terdakwa gunakan membunuh I Ketut Badung;

- Bahwa setelah Terdakwa melihat dan memastikan bahwa I Ketut Badung ada dirumah NI Luh Sari sedang bermain kartu ceki bersama I Ketut Jamin, NI Ketut Sadia, NI Ketut Latri, I Nengah Kertia dan I Nengah Sutarpa Astawa, emosi Terdakwa semakin memuncak selanjutnya untuk melaksanakan niat Terdakwa membunuh I Ketut Badung tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah dengan tujuan untuk mengambil pisau milik Terdakwa dirumah;

- Bahwa pisau milik Terdakwa tersebut Terdakwa taruh diatas meja kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa waktu yang Terdakwa butuhkan untuk mengambil pisau dari rumah NI Luh Sari menuju rumah Terdakwa kurang lebih 10 (sepuluh) menit jika pulang pergi (PP) kurang lebih 20 (dua puluh) menit dengan berjalan kaki karena jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil pisau, Terdakwa langsung kembali lagi ke rumah NI Luh Sari untuk melaksanakan niat Terdakwa membunuh I Ketut Badung tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa membawa pisau tersebut menuju rumah NI Luh Sari ke tempat I Ketut Badung bermain kartu ceki yaitu dengan cara pisau Terdakwa lipat selanjutnya Terdakwa masukkan kedalam kantong kanan depan celana Terdakwa pakai kemudian Terdakwa berjalan menuju rumah NI Luh Sari untuk mencari I Ketut Badung ditempat bermain kartu ceki;

- Bahwa Setelah Terdakwa mengambil pisau ke rumah dan datang kembali lagi ke rumah NI Luh Sari dan sampai dirumah NI Luh Sari Terdakwa mencari posisi berdiri di belakang antara I Ketut Badung dan NI Ketut Latri kemudian Terdakwa mengambil pisau lipat dari kantong celana depan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan setelah itu tangan kiri Terdakwa menarik mata pisau yang Terdakwa lipat, dan setelah mata pisau terbuka kemudian tangan kiri Terdakwa memegang kepala I Ketut Badung dan tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau selanjutnya Terdakwa angkat keatas dan menusukkannya ke arah leher kanan bagian bawah I Ketut Badung dengan sekuat tenaga sampai seluruh mata pisau masuk kedalam leher kanan bagian bawah I Ketut Badung, setelah itu pisau tersebut

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa cabut dan dari leher I Ketut Badung Terdakwa lihat mengeluarkan darah, kemudian I Ketut Badung menoleh dan bangun dari kursi plastik tempatnya duduk dan berlari menjauh dari Terdakwa, Kemudian karena I Ketut Badung yang telah Terdakwa tusuk dengan menggunakan pisau lipat pada bagian leher kanan bawah tersebut masih bisa bangun dan berlari selanjutnya Terdakwa mengejar I Ketut Badung dengan posisi tangan kanan Terdakwa masih memegang pisau lipat, setelah saling berdiri berhadapan Terdakwa berusaha kembali menusuk I Ketut Badung ke arah dada tetapi tangan kanan Terdakwa dipegang oleh I Ketut Badung dan antara Terdakwa dengan I Ketut Badung saling berebut pisau sehingga Terdakwa mengalami luka gores dibagian tangan kiri Terdakwa dekat pergelangan dan Terdakwa berhasil melukai I Ketut Badung pada tangan kanannya, tetapi pada saat itu I Ketut Badung tidak berhasil merebut pisau yang Terdakwa pegang, karena tidak berhasil merebut pisau yang Terdakwa pegang selanjutnya I Ketut Badung lari lagi menjauh dari Terdakwa dan tetap Terdakwa kejar kemudian I Ketut Badung jatuh terlentang di dekat bak penampungan air selanjutnya Terdakwa langsung menikam dada I Ketut Badung sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah Ni Luh Sari Terdakwa tidak ada berbicara dan bertegur sapa dengan korban I Ketut Badung;
- Bahwa niat Terdakwa untuk membunuh I Ketut Badung tersebut timbul setelah Terdakwa dalam satu bulan ini sudah 3 (tiga) kali bermimpi akan dibunuh oleh I Ketut Badung dan pada saat mimpi yang ketiga tersebutlah niat Terdakwa ingin membunuh I Ketut Badung benar-benar timbul karena Terdakwa berpikir jika mimpi tersebut menjadi kenyataan dari pada Terdakwa yang dibunuh lebih baik I Ketut Badung yang Terdakwa bunuh;
- Bahwa Terdakwa bermimpi untuk yang ketiga kalinya Terdakwa akan dibunuh oleh I Ketut Badung yaitu pada malam hari Selasa tanggal 24 September 2024;
- Bahwa I Ketut Badung kesehariannya tinggal di Denpasar tetapi memiliki rumah yang lokasinya bersebelahan dengan rumah Terdakwa dan biasanya pulang ketika ada acara keagamaan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui I Ketut Badung pulang ke rumah pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 dan Terdakwa melihat mobil milik I Ketut Badung diparkir di rumah Ni Luh Sari;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui I Ketut Badung pulang kampung ke rumah, Terdakwa teringat mimpi Terdakwa yang akan dibunuh oleh I Ketut Badung dan Terdakwa marah tetapi saat itu Terdakwa tidak melakukan apa-

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa, kemudian sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa menyusul anak Terdakwa dirumah mertuanya dengan tujuan Terdakwa akan gabung untuk minum-minuman beralkohol karena pada saat itu anak Terdakwa pamit akan minum dirumah mertuanya;

- Bahwa Terdakwa minum-minuman beralkohol di rumah besan Terdakwa (mertua anak Terdakwa) di Banjar Dinas Tongtongan, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;

- Bahwa jenis minum-minuman beralkohol yang Terdakwa minum di rumah besan Terdakwa yaitu arak dicampu bir;

- Bahwa Terdakwa minum-minuman beralkohol jenis arak dicampur bir di rumah besan Terdakwa tersebut bersma I Gede Mekel bersama anak Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa minum-minuman beralkohol bersama I Gede Mekel bersama anak Terdakwa tersebut sampai pukul 16.00 Wita;

- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk membatalkan membunuh I Ketut Badung karena pada saat itu cuman ada emosi Terdakwa sedang memuncak;

- Bahwa Terdakwa memiliki ide dan niat untuk membunuh I Ketut Badung tersebut sejak Terdakwa pulang dari minum-minuman beralkohol;

- Bahwa jenis pisau yang Terdakwa gunakan untuk membunuh korban I Ketut Badung adalah jenis pisau lipat;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan jenis pisau lipat tersebut dengan cara membeli di pasar Kreneng Denpasar waktu Terdakwa masih bekerja di Denpasar;

- Bahwa Terdakwa mengenali pisau lipat yang ditunjukkan di persidangan;

- Bahwa saat bermimpi Terdakwa tidak ada konplik dengan I Ketut Badung;

- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan menusuk I Ketut Badung hingga meninggal dunia;

- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak ada bertemu keluarga korban namun Terdakwa ada meminta maaf pas Terdakwa ketemu didalam persidangan akan tetapi Terdakwa tidak dikasi minta maaf dan ditolak oleh istri korban;

- Bahwa anak Terdakwa pernah katanya ketemu dengan keluarga korban pada saat dipolres Karangasem tetapi anak Terdakwa menangis-nangis;

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan anak Terdakwa dengan keluarga korban masih baik-baik saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap I Ketut Badung yaitu di leher dan di dada;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap I Ketut Badung yaitu di leher satu kali dan di dada empat kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat apakah pada saat Terdakwa melakukan penusukan terhadap I Ketut Badung, I Ketut Badung berteriak atau tidak;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar saat melakukan penusukan terhadap korban I Ketut Badung;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban I Ketut Badung lalu korban I Ketut Badung bangun berdiri dan mundur lalu terjatuh;
- Bahwa dibagian tangan Terdakwa terluka karena Terdakwa sempat berebutan pisau dengan korban I Ketut Badung;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pisau untuk menusuk korban dimana Terdakwa mengambil ke rumah selanjutnya Terdakwa bawa ke rumahnya Ni Luh Sari;
- Bahwa Terdakwa ada bertegur sapa dengan suaminya Ni Luh Sari dan pada saat itu suaminya Ni Luh Sari sedang memperbaiki mesin gerinda;
- Bahwa yang melatar belakangi Terdakwa melakukan pembunuhan karena emosi;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban I Ketut Badung selanjutnya Terdakwa meninggalkan I Ketut Badung dan berjalan menuju teras dapur rumah Ni Luh Sari dan duduk dipinggir teras sambil memegang tangan kiri Terdakwa yang terluka, kemudian kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa dijemput anak Terdakwa yang bernama I Gede Putu Ardi dan diajak berobat ke klinik di Kubu;
- Bahwa tidak ada kaitannya Terdakwa membunuh I Ketut Badung karena dilarang sembahyang di pura Dadia;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pisau tersebut dulu Terdakwa beli di pasar kreneng Denpasar;
- Bahwa Terdakwa menaruh pisau tersebut diatas meja sebelah tempat tidur dan biasanya pisau tersebut Terdakwa gunakan untuk mengupas buah-buahan;
- Bahwa Terdakwa bermimpi sampai 3 (tiga) kali yaitu sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan terakhir Terdakwa bermimpi kemarin sebelum kejadian;

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa meminum minuman beralkohol di rumah mertuanya anak Terdakwa yang juga merupakan besan Terdakwa sendiri;
- Bahwa niat Terdakwa untuk membunuh korban I Ketut Badung timbul setelah Terdakwa selesai minum minuman beralkohol tersebut dan Terdakwa emosi;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan tempat kejadian kurang lebih 100 meter;
- Bahwa jarak rumah besan Terdakwa dengan tempat meminum minuman beralkohol dengan tempat kejadian jauh;
- Bahwa habis Terdakwa meminum minuman beralkohol tersebut Terdakwa ingat dengan mimpi Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang pertama ke rumah Ni Luh Sari Terdakwa baru datang dari besan Terdakwa tempat Terdakwa meminum minuman beralkohol tersebut dan memastikan bahwa korban I Ketut Badung ada disana dan sudah ada niat Terdakwa untuk membunuh dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil pisau;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang kedua kali ke rumah Ni Luh Sari Terdakwa langsung melakukan pembunuhan terhadap korban I Ketut Badung;
- Bahwa akibat yang dialami oleh I Ketut Badung atas perbuatan Terdakwa yaitu I Ketut Badung meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mengetahui I Ketut Badung meninggal dunia di tempat kejadian;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) buah kursi plastik warna merah;
2. 1 (satu) buah box pendingin warna merah bertuliskan Coca Cola;
3. 1 (satu) buah meja kayu berbentuk bundar;
 - 4.1 (satu) buah pisau lipat dengan gagang terbuat dari besi dan kayu dengan panjang 13 (tiga belas) cm, panjang mata pisau 10.5 (sepuluh koma lima) cm yang diduga berisi darah milik korban I Ketut Badung;
5. 1 (satu) buah baju yang diduga berisi darah milik korban I Ketut Badung;
6. 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru yang berisi bercak darah;
7. 1 (satu) potong baju kaos warna hitam yang berisi bercak darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan dan dibacakan alat bukti surat:

1. *Visum Et Repertum* Nomor: 370/039/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nyoman Sri Purnami Dewi dengan hasil pemeriksaan:

1. Pada leher samping kanan, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter diatas pertengahan tulang selangka, ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka otot. Luka dapat dirapatkan berbentuk garis dengan panjang satu koma lima sentimeter;
2. Pada dada kiri, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter diatas puting susu, ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata, sudut luka lancip. Luka dapat dirapatkan berbentuk garis dengan panjang dua koma lima sentimeter;
3. Pada dada kiri, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, dua belas sentimeter diatas puting susu, ditemukan luka terbuka dengan posisi membujur, tepi luka rata, sudut luka lancip. Luka dapat dirapatkan berbentuk garis dengan panjang tiga sentimeter;
4. Pada dada kiri bagian bawah, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi taju pedang tulang dada, ditemukan luka terbuka dengan posisi miring, tepi luka rata, sudut luka lancip. Luka dapat dirapatkan berbentuk garis dengan panjang tiga sentimeter;
5. Pada dada kanan, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter diatas puting susu, ditemukan luka terbuka dengan posisi melintang. Tepi luka rata, sudut luka lancip, bisa dirapatkan berbentuk garis dengan panjang tiga sentimeter;
6. Pada dada, melintang terhadap garis pertengahan depan, antara luka nomor 4 dan 5 tersebut diatas, ditemukan luka lecet gores berbentuk garis sepanjang tiga belas sentimeter;
7. Pada lipat siku kanan, ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka otot dan lemak. Luka dapat dirapatkan berbentuk garis dengan panjang delapan sentimeter;

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Amp



8. Pada anggota gerak bawah kanan depan samping dalam, sepuluh sentimeter dibawah lutut, ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata, sudut luka lancip. Luka dapat dirapatkan berbentuk garis dengan panjang empat sentimeter;
9. Pada telapak tangan kiri samping dalam, enam sentimeter dari pergelangan tangan, ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata, sudut luka lancip. Luka dapat dirapatkan berbentuk garis dengan panjang empat sentimeter;
10. Pada punggung kanan bagian atas, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan belakang, tujuh sentimeter dibawah puncak bahu, ditemukan luka lecet gerus berbentuk garis dengan panjang sebelas sentimeter;
11. Pada lutut kiri, ditemukan luka lecet dengan ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter.

Dengan Kesimpulan pada jenazah laki-laki berumur kurang lebih empat puluh tujuh tahun ini ditemukan luka lecet pada lutut akibat kekerasan tumpul, sedangkan luka-luka lainnya akibat kekerasan tajam. Dilihat dari pola luka nomor 7, 8 dan 9 adalah luka iris akibat kekerasan tajam sedangkan luka tajam yang lainnya dari gambarannya adalah luka tusuk. Luka nomor 7 dan 8 sesuai dengan luka tangkisan. Kalau tidak ada sebab kematian lain, luka-luka tusuk terutama pada dada kiri dapat dipertimbangkan sebagai penyebab kematian;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidlabfor Polda Bali, Nomor: 1399/KBF/2024, tanggal 2 Oktober 2024;
3. Surat Keterangan Kematian RSUD Karangasem, Nomor: 704/RSUD/2024, atas nama Jenazah I Ketut Badung, tanggal 24 September 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, sekira pukul 17.00 WITA, bertempat di rumah milik saksi Ni Luh Sari alias Luh Buncing yang beralamat di Banjar Dinas Cutcut, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Terdakwa telah melakukan penusukkan terhadap I Ketut Badung yang merupakan adik tiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya menusuk I Ketut Badung berawal dari Terdakwa bermimpi akan dibunuh oleh Korban I Ketut Badung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) kali dan yang ketiga kalinya Terdakwa bermimpi akan dibunuh oleh korban I Ketut Badung yaitu pada malam hari saat sebelum kejadian yaitu pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024;

- Bahwa kemudian karena pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 merupakan Hari Penampahan Galungan yang merupakan rangkaian dari Hari Raya Galungan, saat itu sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa pergi ke rumah mertua dari anak terdakwa yang bernama I Gede Putu Ardi alias Jet untuk bersilaturahmi dan saat itu Terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) botol minuman keras jenis arak yang dimasukan kedalam botol air mineral 1.5 (satu koma lima) liter dan 3 (tiga) botol bir merk Draft;
- Bahwa sesampainya di rumah mertua anak Terdakwa tersebut, saat itu Terdakwa meminum minuman keras jenis arak, bir dan tuak sampai dengan pukul 16.00 WITA;
- Bahwa saat minum-minuman keras tersebut Terdakwa teringat akan mimpinya dibunuh oleh I Ketut Badung, sehingga pada saat itu Terdakwa menjadi emosi dan sempat bercerita mengenai mimpi tersebut dan sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa pergi meninggalkan rumah mertua anak terdakwa dan pergi menuju rumah saksi Ni Luh Sari alias Luh Buncing;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Ni Luh Sari alias Luh Buncing, saat itu Terdakwa melihat I Ketut Badung sedang duduk bermain *ceki* di sebelah dapur rumah saksi Ni Luh Sari alias Luh Buncing bersama-sama dengan saksi I Nengah Sutarpa Astawa alias Nengah Su, Saksi Ni Ketut Sadia, Saksi I Ketut Jamin, saksi I Nengah Kertia Alias Ker dan saksi Ni Ketut Latri alias Ketut Bendung;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung menghampiri I Ketut Badung dan duduk serta berada di belakang korban I Ketut Badung dan saksi Ni Ketut Latri alias Ketut Bendung kurang lebih selama beberapa menit;
- Bahwa saat Terdakwa melihat I Ketut Badung, pada saat itu Terdakwa kembali teringat mimpinya akan dibunuh oleh I Ketut Badung yang membuat Terdakwa menjadi emosi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Ni Luh Sari alias Luh Buncing dan berjalan kaki pulang ke rumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah saksi Ni Luh Sari alias Luh Buncing, tempat I Ketut Badung bermain *ceki*, untuk mengambil 1 (satu) buah pisau lipat yang Terdakwa simpan di atas meja yang berada di kamar tidur Terdakwa;

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil pisau lipat tersebut, saat itu Terdakwa langsung kembali ke rumah saksi Ni Luh Sari alias Luh Buncing dengan berjalan kaki dan selanjutnya terdakwa berjalan menuju tempat I Ketut Badung bermain ceki;
- Bahwa sesampainya di tempat I Ketut Badung bermain ceki, saat itu Terdakwa mengambil posisi berdiri di belakang antara I Ketut Badung dan saksi Ni Ketut Latri alias Ketut Bendung;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak langsung menusuk I Ketut Badung melainkan Terdakwa hanya berdiri saja, kemudian selang beberapa menit kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah pisau lipat dari dalam kantong bagian depan celana jeans warna biru yang Terdakwa gunakan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah itu tangan kiri Terdakwa menarik mata pisau yang terlipat tersebut kemudian setelah mata pisau lipat tersebut terbuka saat itu tangan kiri Terdakwa langsung memegang kepala korban I Ketut Badung dan tangan kanan Terdakwa yang memegang 1 (satu) buah pisau lipat langsung Terdakwa angkat ke atas dan menusukkannya ke arah leher kanan bagian bawah I Ketut Badung hingga seluruh mata pisau lipat tersebut masuk ke dalam leher kanan bagian bawah I Ketut Badung;
- Bahwa pada saat Terdakwa menusukkan pisau lipat tersebut pada leher sebelah kanan bagian bawah I Ketut Badung, saat itu I Ketut Badung sempat berteriak minta tolong;
- Bahwa kemudian I Ketut Badung langsung berdiri dan berhadapan dengan Terdakwa, sehingga pada saat itu terjadi saling rebut pisau lipat yang dipegang Terdakwa antara Terdakwa dan I Ketut Badung yang mengakibatkan tangan kiri Terdakwa tepatnya di dekat pergelangan tangan Terdakwa mengalami luka gores dan saat itu juga Terdakwa berhasil melukai tangan kanan I Ketut Badung sehingga I Ketut Badung tidak berhasil mengambil 1 (satu) buah pisau lipat yang dipegang oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat itu I Ketut Badung kembali lari menjauhi Terdakwa dan saat itu Terdakwa kembali mengejar I Ketut Badung, namun saat itu I Ketut Badung terjatuh ke tanah tepatnya di dekat bak penampungan air yang berada di rumah saksi Ni Luh Sari alias Luh Buncing;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung menghampiri I Ketut Badung dan langsung menusuk dada bagian kiri I Ketut Badung dengan menggunakan pisau lipat sebanyak 3 (tiga) kali dan pada dada bagian kanan I Ketut Badung sebanyak 1 (satu) kali, sehingga total Terdakwa menusukkan 1

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Amp



(satu) buah pisau lipat ke arah dada I Ketut Badung yaitu sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan Korban I Ketut Badung dan berjalan menuju teras dapur yang berada di rumah Saksi Ni Luh Sari alias Luh Buncing;
- Bahwa Terdakwa langsung duduk di pinggir teras dapur yang berada di rumah saksi Ni Luh Sari alias Luh Buncing tersebut sambil memegang tangan kiri terdakwa yang luka, kemudian tidak berselang lama datang Anak terdakwa yang bernama I Gede Putu Ardi alias Jet dan kemudian Anak terdakwa tersebut mengantar Terdakwa untuk berobat ke klinik yang ada di Kecamatan Kubu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban I Ketut Badung meninggal dunia;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;
3. Merampas nyawa orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana;



Menimbang bahwa dalam persidangan terdakwa I Nyoman Tista telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa I Nyoman Tista yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang unsur pasal ini bersifat kumulatif, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan unsur dengan sengaja terlebih dahulu;

Menimbang bahwa menurut *memorie van toelichting*, kata dengan sengaja dalam pasal-pasal KUHPidana adalah sama dengan "*willens en wetens*" (dikehendaki dan diketahui) (*vide : E. Utrecht, dalam bukunya, Hukum Pidana I, Penerbit Pustaka Tinta Mas, halaman 292*), kedua syarat tersebut bersifat mutlak, artinya seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki, hanya saja si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya, *affectus punitur licet non sequatur effectus* yang artinya kesengajaan dapat dihukum walaupun kehendak atau tujuannya tidak tercapai;

Menimbang bahwa jenis-jenis kesengajaan menurut Vos dalam *leerboek*-nya menyatakan 3 (tiga) bentuk kesengajaan adalah:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Adalah kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud, motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya (*affection tua nomen imponit operi tuo*)

2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*);

Adalah kesengajaan yang menimbulkan dua akibat, akibat pertama dikehendaki oleh pelaku sedangkan akibat kedua tidak dikehendaki namun pasti harus terjadi;



3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijksbewustzijn*); Adakalanya suatu kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan, beberapa ahli hukum pidana seperti Vos, Hazewinkel Suringa, Jonkers, Simons dan Moeljatno menyamakan kesengajaan sebagai kemungkinan dengan kesengajaan bersyarat atau *dolus eventualis* yang pada dasarnya memiliki arti seseorang melakukan perbuatan namun tidak menghendaki akibatnya, dapat dikatakan bahwa meskipun seseorang tidak menghendaki akibatnya, namun perbuatan tersebut harus memikul apapun resiko yang timbul;

Menimbang bahwa dalam pemenuhan unsur dengan rencana terlebih dahulu ini, perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang, Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir (*HR 22 Maret 1909*);

Menimbang bahwa pertimbangan dan pemikiran yang tenang sebagaimana diisyaratkan untuk rencana terlebih dahulu adalah kebalikannya dari perbuatan yang dilakukan karena perasaan marah dan emosi yang timbul dengan tiba-tiba, yang dialami oleh pelaku dengan sekonyong-konyong dan yang telah mendorongnya untuk melakukan perbuatan itu dengan seketika (*Hof Amsterdam, 19 November 1942*);

Menimbang bahwa pengertian dengan rencana terlebih dahulu menurut *memorie van toelichting* pembentukan Pasal 340 KUHP antara lain, dengan rencana lebih dahulu diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berpikir dengan tenang, kemudian menurut Mr. M.H. Tirta Amidjaja, direncanakan terlebih dahulu artinya ada sesuatu jangka waktu, bagaimana pendeknya untuk mempertimbangkan dan berpikir dengan tenang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dari pemeriksaan persidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penusukan pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, sekira pukul 17.00 WITA bertempat di rumah milik saksi Ni Luh Sari alias Luh Buncing yang beralamat di Banjar Dinas Cutcut, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Terdakwa telah melakukan penusukkan terhadap I Ketut Badung yang merupakan adik tiri terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa awalnya Terdakwa bermimpi akan dibunuh oleh Korban I Ketut Badung sebanyak 3 (tiga) kali dan yang ketiga (tiga) kalinya Terdakwa bermimpi akan dibunuh oleh korban I Ketut Badung yaitu pada malam hari saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum kejadian yakni pada hari Selasa tanggal 24 September 2024, kemudian karena pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 merupakan hari penampahan Galungan yang merupakan rangkaian dari hari raya Galungan, saat itu sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa pergi kerumah mertua dari anak terdakwa yang bernama I Gede Putu Ardi Alias Jet untuk bersilaturahmi dan saat itu Terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) botol minuman keras jenis arak yang dimasukan kedalam botol air mineral 1.5 (satu koma lima) liter dan 3 (tiga) botol bir merk Draft, sesampainya di rumah mertua anak terdakwa tersebut, saat itu Terdakwa meminum minuman keras jenis arak, bir dan tuak sampai dengan pukul 16.00 WITA, saat minum-minuman keras tersebut Terdakwa teringat akan mimpinya dibunuh oleh I Ketut Badung, sehingga pada saat itu Terdakwa menjadi emosi dan sempat bercerita mengenai mimpi tersebut, dan sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa pergi meninggalkan rumah mertua anak terdakwa dan pergi menuju rumah saksi Ni Luh Sari alias Luh Buncing dan sesampainya di rumah saksi Ni Luh Sari alias Luh Buncing, saat itu Terdakwa melihat I Ketut Badung sedang duduk bermain ceki di sebelah dapur rumah saksi Ni Luh Sari Alias Luh Buncing bersama-sama dengan saksi I Nengah Sutarpa Astawa Alias Nengah Su, saksi Ni Ketut Sadia, saksi I Ketut Jamin, saksi I Nengah Kertia Alias Ker dan saksi Ni Ketut Latri Alias Ketut Bendung, kemudian Terdakwa langsung menghampiri I Ketut Badung dan duduk dan berada dibelakang korban I Ketut Badung dan saksi Ni Ketut Latri Alias Ketut Bendung kurang lebih selama beberapa menit, saat Terdakwa melihat I Ketut Badung, pada saat itu Terdakwa kembali teringat mimpinya akan dibunuh oleh I Ketut Badung yang membuat Terdakwa menjadi emosi, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Ni Luh Sari Alias Luh Buncing dan berjalan kaki pulang ke rumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah saksi Ni Luh Sari Alias Luh Buncing tempat I Ketut Badung bermain ceki untuk mengambil 1 (satu) buah pisau lipat yang Terdakwa simpan di atas meja yang berada di kamar tidur Terdakwa, dan setelah mengambil pisau lipat tersebut, saat itu Terdakwa langsung kembali ke rumah saksi Ni Luh Sari Alias Luh Buncing dengan berjalan kaki dan selanjutnya terdakwa berjalan menuju tempat I Ketut Badung bermain ceki;

Menimbang bahwa sesampainya di tempat I Ketut Badung bermain ceki, saat itu Terdakwa mengambil posisi berdiri dibelakang antara I Ketut Badung dan saksi Ni Ketut Latri Alias Ketut Bendung, namun saat itu Terdakwa tidak langsung menusuk I Ketut Badung melainkan Terdakwa hanya berdiri saja, kemudian selang beberapa menit kemudian Terdakwa langsung mengambil 1

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah pisau lipat dari dalam kantong bagian depan celana jeans warna biru yang Terdakwa gunakan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah itu tangan kiri Terdakwa menarik mata pisau yang terlipat tersebut kemudian setelah mata pisau lipat tersebut terbuka saat itu tangan kiri Terdakwa langsung memegang kepala korban I Ketut Badung dan tangan kanan Terdakwa yang memegang 1 (satu) buah pisau lipat langsung Terdakwa angkat keatas dan menusukannya kearah leher kanan bagian bawah I Ketut Badung hingga seluruh mata pisau lipat tersebut masuk kedalam leher kanan bagian bawah I Ketut Badung, pada saat Terdakwa menusuk pisau lipat tersebut pada leher sebelah kanan bagian bawah I Ketut Badung, saat itu I Ketut Badung sempat berteriak minta tolong, kemudian I Ketut Badung langsung berdiri dan berhadapan dengan Terdakwa, sehingga pada saat itu terjadi saling rebut pisau lipat yang dipegang Terdakwa antara Terdakwa dan I Ketut Badung yang mengakibatkan tangan kiri Terdakwa tepatnya didekat pergelangan tangan Terdakwa mengalami luka gores dan saat itu juga Terdakwa berhasil melukai tangan kanan I Ketut Badung sehingga I Ketut Badung tidak berhasil mengambil 1 (satu) buah pisau lipat yang di pegang oleh Terdakwa tersebut, saat itu I Ketut Badung kembali lari menjauhi Terdakwa dan saat itu Terdakwa kembali mengejar I Ketut Badung, namun saat itu I Ketut Badung terjatuh, dan Terdakwa langsung menghampiri I Ketut Badung dan langsung menusuk dada bagian kiri I Ketut Badung dengan menggunakan pisau lipat sebanyak 3 (tiga) kali dan pada dada bagian kanan I Ketut Badung sebanyak 1 (satu) kali, sehingga total Terdakwa menusuk 1 (satu) buah pisau lipat kearah dada I Ketut Badung yaitu sebanyak 4 (empat) kali, selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan korban I Ketut Badung dan berjalan menuju teras dapur yang berada di rumah saksi Ni Luh Sari Alias Luh Buncing;

Menimbang bahwa dengan melihat uraian tersebut di atas telah ternyata Terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja dimana terdakwa pada saat melakukan perbuatannya memang mempunyai niat atau maksud untuk menghilangkan nyawa korban I Ketut Badung yang didasari oleh mimpi terdakwa akan dibunuh oleh I Ketut Badung sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya juga tidak langsung pada pertemuan pertama dengan Korban, melainkan ada waktu yang cukup untuk Terdakwa dapat berpikir apakah akan tetap melakukan perbuatannya atau tidak, hal tersebut terbukti dari sempatnya Terdakwa kembali ke rumahnya setelah bertemu pertama kali dengan Korban untuk mengambil pisau kemudian kembali lagi ke tempat Korban berada kemudian melakukan penusukan tersebut, sehingga

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat jelas dan terang antara perencanaan dan pelaksanaan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terdapat rentang waktu untuk Terdakwa memikirkan ulang keputusannya menusuk Korban, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan akibat yang dilarang dalam pasal tersebut, serta merupakan tujuan perbuatan yaitu jiwa atau nyawa orang lain hilang (mati) atau kematian orang lain sebagai akibat dari perbuatan pelaku yang dilakukannya sebagai suatu kesengajaan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan I Ketut Badung meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian dengan No. Surat: 704/RSUD/2024 tanggal 24 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Purnami Dewi dan berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 370/039/X/2024, tanggal 1 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nyoman Sri Purnami Dewi dengan hasil pemeriksaan:

1. Pada leher samping kanan, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter diatas pertengahan tulang selangka, ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka otot. Luka dapat dirapatkan berbentuk garis dengan panjang satu koma lima sentimeter;
2. Pada dada kiri, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter diatas puting susu, ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata, sudut luka lancip. Luka dapat dirapatkan berbentuk garis dengan panjang dua koma lima sentimeter;
3. Pada dada kiri, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, dua belas sentimeter diatas puting susu, ditemukan luka terbuka dengan posisi membujur, tepi luka rata, sudut luka lancip. Luka dapat dirapatkan berbentuk garis dengan panjang tiga sentimeter;
4. Pada dada kiri bagian bawah, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi taju pedang tulang dada, ditemukan luka terbuka dengan posisi miring, tepi luka rata, sudut luka lancip. Luka dapat dirapatkan berbentuk garis dengan panjang tiga sentimeter;
5. Pada dada kanan, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter diatas puting susu, ditemukan luka terbuka dengan posisi



melintang. Tepi luka rata, sudut luka lancip, bisa dirapatkan berbentuk garis dengan panjang tiga sentimeter;

6. Pada dada, melintang terhadap garis pertengahan depan, antara luka nomor 4 dan 5 tersebut diatas, ditemukan luka lecet gores berbentuk garis sepanjang tiga belas sentimeter;

7. Pada lipatan siku kanan, ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka otot dan lemak. Luka dapat dirapatkan berbentuk garis dengan panjang delapan sentimeter;

8. Pada anggota gerak bawah kanan depan samping dalam, sepuluh sentimeter dibawah lutut, ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata, sudut luka lancip. Luka dapat dirapatkan berbentuk garis dengan panjang empat sentimeter;

9. Pada telapak tangan kiri samping dalam, enam sentimeter dari pergelangan tangan, ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata, sudut luka lancip. Luka dapat dirapatkan berbentuk garis dengan panjang empat sentimeter;

10. Pada punggung kanan bagian atas, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan belakang, tujuh sentimeter dibawah puncak bahu, ditemukan luka lecet gerus berbentuk garis dengan panjang sebelas sentimeter;

11. Pada lutut kiri, ditemukan luka lecet dengan ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter.

Dengan kesimpulan pada jenazah laki-laki berumur kurang lebih empat puluh tujuh tahun ini ditemukan luka lecet pada lutut akibat kekerasan tumpul, sedangkan luka-luka lainnya akibat kekerasan tajam. Dilihat dari pola luka nomor 7, 8 dan 9 adalah luka iris akibat kekerasan tajam sedangkan luka tajam yang lainnya dari gambarannya adalah luka tusuk. Luka nomor 7 dan 8 sesuai dengan luka tangkisan. Kalau tidak ada sebab kematian lain, luka-luka tusuk terutama pada dada kiri dapat dipertimbangkan sebagai penyebab kematian;

Menimbang bahwa dengan melihat uraian tersebut di atas telah ternyata akibat perbuatan Terdakwa, korban I Ketut Badung meninggal dunia, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan dari persesuaian keterangan Para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa dalam dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan (pledoi) Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan seluruhnya di dalam pertimbangan tersebut di atas sehingga terhadap pembelaan (pledoi) Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sesuai dengan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil apabila dilihat dari segi kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, karena sifat pemidanaan itu sendiri bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi lebih mengutamakan sifat pendidikan dan pembinaan, agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, disamping itu sebagai pembelajaran bagi masyarakat agar tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai sosial yang rusak akibat dari tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan yang sah, maka masa penangkapan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim merasa khawatir Terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya maka sesuai ketentuan Pasal 21 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) menetapkan supaya Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Amp



Menimbang bahwa barang bukti berupa: 6 (enam) buah kursi plastik warna merah, 1 (satu) buah box pendingin warna merah bertuliskan Coca Cola, 1 (satu) buah meja kayu berbentuk bundar, 1 (satu) buah pisau lipat dengan gagang terbuat dari besi dan kayu dengan panjang 13 (tiga belas) cm, panjang mata pisau 10.5 (sepuluh koma lima) cm yang diduga berisi darah milik korban I Ketut Badung, 1 (satu) buah baju yang diduga berisi darah milik korban I Ketut Badung, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru yang berisi bercak darah, dan 1 (satu) potong baju kaos warna hitam yang berisi bercak darah, oleh karena barang bukti tersebut adalah sarana yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa merugikan keluarga Korban terutama istri dan anak Korban yang kehilangan tulang punggung keluarga;
- Perbuatan Terdakwa kejam dan dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 340 KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I Nyoman Tista** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 6 (enam) buah kursi plastik warna merah;
- 1 (satu) buah box pendingin warna merah bertuliskan Coca Cola;
- 1 (satu) buah meja kayu berbentuk bundar;
- 1 (satu) buah pisau lipat dengan gagang terbuat dari besi dan kayu dengan panjang 13 (tiga belas) cm, panjang mata pisau 10.5 (sepuluh koma lima) cm yang diduga berisi darah milik korban I Ketut Badung;
- 1 (satu) buah baju yang diduga berisi darah milik korban I Ketut Badung;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru yang berisi bercak darah;
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam yang berisi bercak darah;

dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, oleh kami, Ayu Putri Cempakasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H. dan R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Sudirta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh Putu Cakra Ari Perwira, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H.

Ayu Putri Cempakasari, S.H., M.H.

Ttd.

R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Made Sudirta, S.H.